

同性婚姻合法化爭議中基督教團體 政治參與之再思^{*}

——公共理性、基督教政治神學與宗教自然法

林榮光^{**}

摘要

本文之寫作目的，乃是以我國同性婚姻合法化過程中，基督教團體的政治參與作為起點，來思考此一問題：基督教團體與信徒參與公共論域之政治辯論，並訴諸宗教理據以倡議制定（或維持）一個限制他人權利的法律或政策，是否具有正當性？筆者首先分析羅爾斯（John Rawls）、哈伯瑪斯（Jürgen Habermas），以及沃特斯朵夫（Nicholas Wolterstorff）等三位政治哲學家，對於宗教理據在公共論域中之使用所提出的不同理論模式，並進而說明在此一議題上筆者所認為一個較合理的立場所應包含的三個要素。其次，筆者從基督教信仰的內部觀點，主張基督教團體與信徒不需要——甚至應避免——倡議或支持一個限制他人權利的法律。本文的結論是：基督教團體與信徒（在法律上並在政治道德上）有權於公共論域中訴

* 投稿日：2020年6月1日；接受刊登日：2021年1月20日。〔責任校對：莊佩芬〕。

本文初稿曾發表於東吳大學法學院所主辦之「法律與宗教研討會暨第五回法理學研討會暨鄧衍森教授榮退儀式」（2020年5月29日），筆者感謝與談人陳妙芬教授以及與會先進的寶貴意見。中央研究院法律學研究所李建良所長與許家馨教授，就本文之理論視角與相關議題，也曾給予重要反饋以及想法上之激盪，筆者感銘在心。兩位匿名審稿人對於本文內容提出諸多精闢且深入的評論，筆者獲益良多，於此致上誠摯謝意。惟一切文責由筆者自負，乃屬當然。

** 中央研究院法律學研究所博士後研究學者。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/02111022.pdf>。



諸宗教理據以倡議制定一限制他人權利的法律，但基於信仰上的理由，基督徒公民應避免發起或參與此一政治倡議。

關鍵詞：公共理性、政治倡議、宗教性論述、限制他人權利的法律、同性婚姻、自然法、基督教政治神學、政教關係。

目次

壹、前言	肆、基督教信仰與限制他人權利的法律
貳、宗教自然法與臺灣同性婚姻合法化爭議	一、為信仰受逼迫 vs. 為信仰迫害他人
參、宗教信徒參與公共政治辯論之正當性	二、耶穌與政治：馬太福音第二十二章15-22節的詮釋
一、三種不同的理論模式	三、「政治疏離論」的合理性、適用對象與例外情形
二、綜合評析	伍、結語

壹、前言

近十年以來，臺灣社會中最引起公民高度關注與討論的政治議題之一，就是同性婚姻的合法化。隨著司法院大法官於2017年作成司法院釋字第748號解釋，宣告我國民法將結婚限於一男一女結合關係之規定違反同性戀者之婚姻自由與平等權，以及立法院於2019年制定《司法院釋字第七四八號解釋施行法》，正式承認同性婚姻的法律地位，此一爭議才得以暫告一個段落。已過的這十年也見證了臺灣保守基督教派的轉型，從原先對政治消極的態度，轉而積極參與公領域之辯論並組織大規模政治集會，以阻擋同性婚姻的合法化¹。

¹ See Ke-hsien Huang, "Cultural Wars" in a Globalized East: How Taiwanese

雖然基督教團體在同性婚姻此一議題上的政治參與已暫告止歇，但是基督教以及其他宗教團體仍然持續關注其他公共議題，期望將其所重視之宗教道德價值落實於法律與政策之中。

例如，基督教公民團體「Shofar轉化社區聯盟」於2019年9月向中央選舉委員會提案，希望藉由公投，將現行《優生保健法施行細則》第15條第1項本文之規定「人工流產應於妊娠二十四週內施行」，修正為「應於妊娠八週內施行」²。此一公投提案已於2020年1月遭中選會以提案格式不符規定為由駁回³。然而，於2020年3月，「合一行動聯盟」以及天主教「尊重生命全民運動大聯盟」再度提出一項限制婦女墮胎權之公投提案。提案人希望藉由公投，在《優生保健法》中加入「於人工流產前，應有六天思考期」之規定。並且，在這六天思考期中，懷孕之婦女應接受「以『保護胎兒』為目的、積極鼓勵婦女繼續妊娠」之諮商輔導⁴。而在性平教育方面，「宗教聯盟黨」主席朱武獻先生於2019年6月於媒體專欄中發表一篇題為〈蔡英文，妳的課本教學生少量吸毒再轟趴〉之文章，嚴詞抨擊性平課綱與教材之內容，遭教育部向警政署舉報涉及惡意散播假消息⁵。

Conservative Christianity Turned Public during the Same-Sex Marriage Controversy and a Secularist Backlash, 4 REV. RELIGION & CHINESE SOC'Y 108 (2017).

- 2 黃欣柏，公投提案「人工流產應於妊娠8週內施行」 中選會將舉行聽證會，自由時報，2019年9月24日，<https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/2925528>（最後瀏覽日：2022年1月18日）。
- 3 顧荃，懷孕8週禁墮胎公投提案 中選會駁回，中央社，2020年1月11日，<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202001115005.aspx>（最後瀏覽日：2022年1月18日）。
- 4 謝孟穎，禁墮胎公投捲土重來！宗教界人士狂批人工流產婦女「暴力」：把孩子殺了，像黑道殺人類，風傳媒，2020年3月27日，<https://www.storm.mg/article/2453844>（最後瀏覽日：2022年1月18日）。
- 5 吳柏軒，《168周報》謠傳課本教吸毒 教部再向警政署舉報，自由時報，2019年7月10日，<https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2848382>（最後瀏覽日：2022年1月18日）。

有鑑於基督教公民團體在法律與公共政策形塑過程中的持續參與，以及伴隨著宗教團體在公領域中的發聲，所屢屢引發之相對立的批判聲浪，似有必要從理論性的角度，來對宗教信仰與世俗政治之互動及其界限進行適切的評估。因此，本文之寫作目的，乃是以同性婚姻合法化過程中基督教團體的政治參與作為起點，來思考此一問題：基督教團體與信徒參與公共論域之政治辯論，並訴諸宗教理據以倡議制定（或維持）一個限制他人權利的法律或政策，是否具有正當性？關於此一研究問題，有以下二點需要進一步說明。第一，此處所謂的「正當性」係指「道德上之正當性」而不涉及「法律上的權利」。宗教信徒在法律上有權於公共的政治討論中訴諸宗教理據（宗教性理由）來為某一立場辯護，此一觀點應是不具爭議的。當宗教信徒在公領域之政策辯論中訴諸宗教理據時，其言論同時兼有「政治性言論」與「宗教性言論」之性質。根據美國聯邦最高法院於言論自由之案例中所建立起來的「雙階理論」，這二種類型之言論均屬於「高價值言論」⁶。而當政府透過立法來針對某一高價值言論之言論內容進行限制時，則美國法院會採取「嚴格審查標準」來檢驗該法律之合憲性⁷。根據林子儀教授，法院適用嚴格審查標準的結果，幾乎皆會將政府對某一高價值言論之限制宣告為違憲⁸。換言之，高價值言論在美國司法審查實務上「幾乎獲得絕

6 林子儀，言論自由與新聞自由，頁157-158（1999年）。我國釋憲實務中，大法官首次採取類似雙階理論之觀點來審查涉及言論自由之案例，是在司法院釋字第414號解釋中。該號解釋之解釋理由書指出：「言論自由，在於保障意見之自由流通，使人民有取得充分資訊及自我實現之機會，包括政治、學術、宗教及商業言論等，並依其性質而有不同之保護範疇及限制之準則。其中非關公意形成、真理發現或信仰表達之商業言論，尚不能與其他言論自由之保障等量齊觀。藥物廣告之商業言論，因與國民健康有重大關係，基於公共利益之維護，自應受較嚴格之規範。」公民於政治討論中使用宗教性理由來為其所支持的立場進行辯護，此一言論即為有關「公意形成、真理發現或信仰表達」之言論，依照本段解釋理由書之反面推論，則此一類型之言論即應受憲法較高程度之保障。

7 林子儀（註6），頁160。

8 同前註。

對性的保障」⁹。據此，則公民在公共論域中使用宗教性理由來為某一政治立場進行辯護之自由，在憲法上應受最嚴格之保障，除有特殊之情事，政府原則上不得立法予以限制之。

第二，本文之研究焦點，係宗教團體倡議制定一「限制他人權利的法律或政策」之正當性，而非「促進他人權利或自由」之政治倡議的正當性。關於宗教團體促進他人權利或自由之政治倡議，在我國最著名的例子之一，即為台灣基督長老教會於1970年代針對國家前途及政治改革所發表的三篇重要宣言。例如，發表於1971年的〈台灣基督長老教會對國是的聲明與建議〉，即呼籲：「我們切望政府於全國統一之前，能在自由地區（臺、澎、金、馬）作中央民意代表的全面改選，以接替二十餘年前在大陸所產生的現任代表。」¹⁰此一倡議即顯然並非主張限制其他公民之權利，而是促進其他公民之政治權利，特別是選舉權¹¹。此外，「限制他人權利的法律或政

9 同前註。

10 台灣基督長老教會，台灣基督長老教會對國是的聲明與建議，1971年12月29日，http://www.pct.org.tw/ab_doc.aspx?DocID=001（最後瀏覽日：2022年1月18日）。

11 關於「限制他人權利的法律或政策」之推動與「促進他人權利或自由」之政治倡議這一組二分，一個立即的問題是，某些公共政策可能同時兼具限制權利與促進權利或公益之效果，這樣的政策應如何予以分類呢？例如，假設一個教會推動環境保護政策立法，這樣的立法對於某些受此政策影響的公民而言，可能具有權利限制的效果（尤其是財產權）。但另一方面，環保政策通常亦有促進「公益」之功能。就此，筆者認為，只要一個法律或公共政策，具有限制其他公民之權利的效果，則不論其是否同時亦具有促進公益甚或促進了另一群體之公民的權利之效果，皆為「限制他人權利的法律或政策」一詞所涵括，而本文之結論對其亦有所適用。因此，上述所提及之環保政策立法，亦屬於本文所稱之「限制他人權利的法律或政策」的一個適例。

另外，關於長老教會對民主化的呼籲，或有認為，該教會其實藉此也促進了自己的權利，而不能說完全是為了「促進他人的權利或自由」。確實，由於長老教會於70至80年代對黨外運動的支持，使其屢屢受到當時威權政府的打壓。因此，政治的自由化與民主化，對長老教會本身的宗教自由權利之維護，必然有積極正面的影響。然而，筆者的觀察是，只要一個政治倡議是具有「權利促進」之性質——即便其最終也促進了倡議者本身的權利——則一般而言其正當性皆不容易受到質疑。換言之，宗教團體本於宗教信仰的政治倡議，若從其他公民的角度來說乃是「解放性」的而非「拘束性」的，就不容易在公民社會中

策」中的「他人」，係指宗教團體以外的其他公民，而不包括宗教團體的內部成員。宗教團體針對其內部成員之權利與自由的限制，在憲法上係屬宗教自治之界限的問題，並且原則上可被視為私領域的議題¹²。本文所欲討論的並非此一類型的問題。本文所關注的，乃是宗教團體進入公領域中倡議政府制定法律以限制其他公民之權利的正當性。

從法律理論的角度觀之，宗教團體與公民於公領域中訴諸宗教理據，以倡議制定（或維持）某一限制他人權利的法律，可被理解為是「宗教自然法」與「國家實定法」之間的互動關係。陳清秀教授曾指出，自然法之功能與貢獻之一，即在於其能對實定法發揮「指導及監督（糾正）之功能」¹³。自然法論者認為，「立法者在立法時應盡量考慮自然法作為其內容，自然法對於不符合事物本質或法理念之實定法，也可以對於現行法秩序進行監督或糾正批判，並要求徹底的更正。」¹⁴而這的確就是基督教團體在同婚合法化過程中所作的：他們是本於宗教信仰中的道德理念來就國家之實定法進行政治批判。然而，筆者想要藉由本文重新思考的，就是基於自然法（特別是帶有基督宗教信仰色彩的自然法）所進行之政治批判或政治倡議的正當性。筆者認為，「某一人類行為是否違反宗教自然法」與「宗教自然法是否有課予信徒義務，要推動立法以禁止該行為」是二個不同層次的問題；對前一問題的肯定回答不必然就能直

引發爭議或批評的聲浪。而由於此一類型的政治倡議之爭議性較低，所以相對而言較無深入討論之必要。因此本文於此將其與「限制他人權利的法律或政策」之政治倡議作出區隔，以示其並非本文所討論的焦點。

12 當然，宗教團體對其內部成員之規範，是否純屬一私領域的議題，在學說上極富爭議。反對意見請參考：Robin West, *Freedom of the Church and Our Endangered Civil Rights: Exiting the Social Contract*, in THE RISE OF CORPORATE RELIGIOUS LIBERTY 399 (Micah Jacob Schwartzman et al. eds., 2016). 贊同意見請參考：Paul Horwitz, *Churches as First Amendment Institutions: Of Sovereignty and Spheres*, 44 HARV. C.R.-C.L. L. REV. 79 (2009).

13 陳清秀，法理學，2版，頁53（2018年）。

14 陳清秀（註13），頁54（省略原文中所引的註解）。

接導出對於後一問題的肯定回答。筆者認為，基督教團體與信徒在過去這些年間積極投身反對同性婚姻合法化的政治運動，是沒有明確區分以上這二個問題的結果，以致認為作為一個虔誠的信徒，即有義務去介入政治以反對一個違背聖經誠命的法案。

本文之結構如下。第「貳」大點將首先介紹宗教自然法之概念與功能，並說明同性婚姻與基督教之宗教自然法之衝突，以及面對此一衝突，臺灣基督教團體在近年來的回應方式——從宗教的私領域進入公共論域中以阻擋同性婚姻合法化。第「參」大點與第「肆」大點分別從二個不同的角度來分析本文所提出的研究問題。在第「參」大點，筆者首先從政治哲學的角度，主張宗教團體與信徒本於宗教信仰參與非政府機關內部之公領域的辯論，即便其目的是為了推動一個限制他人權利的法律，亦不具有政治道德上的可非難性。然而，這並不意味著，宗教信徒推動（或反對）某一法案的實質理由不應受批評；筆者所欲強調的是，宗教信徒於公領域之辯論中訴諸宗教理據此一行為本身，不應受到公民社會的責難。在第「肆」大點，筆者從基督教信仰的內部觀點來分析本文的研究問題，並主張，基督教團體與信徒不需要——甚至應避免——倡議或支持一個限制他人權利的法律。新約聖經中雖然有關於對特定人類行為的禁令，但新約聖經並未課予信徒義務，以制定具有強制力之世俗法律的方式來限制這些行為。綜合第「參」大點與第「肆」大點的討論，本文的結論是：基督教團體與信徒有權（在法律上並在政治道德上）在公共論域中訴諸宗教理據以倡議制定一限制他人權利的法律，但基於信仰上的理由，基督徒應避免發起或參與此一政治倡議。

貳、宗教自然法與臺灣同性婚姻合法化爭議

自然法理論在最初興起時，並不是一個法律理論，而是一個解釋道德本質的理論。此一理論的基本思想是：「一個人運用他的理性——同時也可能藉由上帝啟示的幫助——就能夠明瞭他應該如何合適地對待其他人。這樣一種由理性與啟示所結合的道德，被理解為一種『更高之法』，比人類自己所制定的法律更為優越，並且也具有更高的位階。¹⁵」這樣的一種道德理論，所根據的是對於人類本性（men's nature）的理解，這也是這個理論當初會被稱為「自然」法（natural law）的原因¹⁶。再者，由於「理性與啟示所結合的道德」建構出了一套關於人類行為的準則，所以此一關於道德本質的理論才會有「法」這一個詞出現在其中（自然「法」）¹⁷。

應用在國家法律的制定上，自然法理論所提出的問題是：立法者於制定法律時，所應遵循的準則是什麼？陳清秀教授對「立法者依照自然法理論所應遵循的準則」此一問題，有如下的說明：「人類社會的法律制度規範，也應遵循『自然法則』，亦即應符合『事物的自然本性』或『事件本質』（Natur der Sache），此種符合自然法則的法規範，也可謂從事物之自然本性導出法規範，其法規範內容與事件本質相融合，而不互相牴觸，因此，不僅具有合理性，也具有永續發展可能性。人類在制定法規範時，即應先探究事物的自然本性或事件本質（格物致知），以找出符合該事件本質（或自然本

15 J. E. PENNER & E. MELISSARIS, MCCOUBREY & WHITE'S TEXTBOOK ON JURISPRUDENCE 11-12 (5th ed. 2012).

16 *Id.* at 12. 但亦請注意，美國法哲學家Brian Bix曾指出，自然法中之「自然」一詞，在指涉對象上具有多種可能性。除了「人類本性」之外，“natural”一詞亦可能指涉人的「自然官能」（natural faculties），亦即更高之法是可以藉由人諸如理性或良心等自然官能所明瞭的。再者，“natural”也可能指涉自然世界，因更高之法是來自於或表現於自然世界。BRIAN H. BIX, JURISPRUDENCE: THEORY AND CONTEXT 71 (8th ed. 2019).

17 PENNER & MELISSARIS, *supra* note 15, at 12.

質)的法規範,就此自然法則作為法規範之內容,可謂自然法」¹⁸。因此,一個實定法妥當與否的判斷標準,就在於其是否正確辨明所規範事務之事件本質,並據以作為制定法律的基礎。

從歷史的角度觀之,「宗教的自然法思想」——主要係指帶有基督教神學特徵的自然法思想——乃興起於西元第4世紀¹⁹。自西元313年基督教獲接納為羅馬帝國合法之宗教以後,基督教之思想與規範即逐漸對羅馬帝國原本之世俗法律與政治體制產生影響²⁰。在此一背景之下,自古希臘時期以來的古典自然法思想(以亞理斯多德(Aristotle, 384-322 BC)為代表)²¹,也因融入了基督教神學思想之元素,而開始有了新的面貌。這一基督教思想與古典自然法相互融合之過程,始自西元第4世紀,並持續至第16、17世紀之間²²。在這段綿延甚久的歷史過程中,對自然法思想帶來至為深刻影響的二位基督教神學家,分別是早期的聖奧古斯丁(St. Augustinus, AD 354-430),以及晚期的聖湯瑪斯·阿奎那(St. Thomas Aquinas, AD 1225-1274)²³。

13世紀偉大的基督教神學家以及法哲學家阿奎那認為,有四種型態的「法」,分別是「永恆法」、「自然法」、「神聖法」,以及「人

18 陳清秀(註13),頁31。

19 「宗教的自然法」一詞,乃取自陳清秀教授《法理學》一書中的用語。陳教授在該書中指出,根據德國法學家Bernd Rüthers之見解,自然法可進一步區分為「哲學的自然法」、「宗教的自然法」,以及「啟蒙的(理性的)自然法」等三大類型。參見陳清秀(註13),頁37。當然,不同學者對於自然法應如何分類持有不同的觀點,本文無意為特定觀點背書。筆者援引「宗教的自然法」一詞之目的,僅係用其指涉基督教信仰或「上帝」之概念在其中居於重要地位的自然法理論。

20 PENNER & MELISSARIS, *supra* note 15, at 22.

21 關於「古典自然法思想」之內容及其代表人物亞理斯多德的介紹,請參見顏厥安,法與實踐理性,頁239-252(1998年)。

22 PENNER & MELISSARIS, *supra* note 15, at 22.

23 *Id.* 此外,關於自然法與基督宗教如何有著密切的聯結,特別是在一些道德或法律議題上有著共同的立場,請參見R. H. Helmholz, *Natural Law and Christianity: A Brief History*, in CHRISTIANITY AND NATURAL LAW: AN INTRODUCTION 1, 12-16 (Norman Doe ed., 2017).

定法」²⁴。根據阿奎那的觀點，人作為上帝的造物，其生存意義在於回歸上帝²⁵。而「在人回歸上帝的過程中，推動人類行為的規則是上帝自身的理智中發生的創世所包含的規則。這種神聖的規則被稱為『永恆法』」²⁶。上帝在創造人時，把永恆法植入到人性的裡面，成為一種在人裡面的「自然理性之光」，我們乃是透過這樣的一種自然理性之光來辨別好壞、分別善惡²⁷。所以，上帝的永恆法在人身上的顯出就是自然法，也可說是「神的光芒在我們身上的折射」²⁸。而神聖法則是聖經舊約與新約中的神聖啟示，也是對於永恆法的進一步頒布²⁹。人定法是由人類社會的政治權威所頒布，但是人定法制定的目的，乃是「要找出與自然法和神聖法相一致的正确法律內容」³⁰。因此，一個「好的法律」即是以自然法和神聖法為基礎的法律；反之則是「不好的法律」³¹。總結而言，根據阿奎那的宗教自然法理論，人定法的基礎乃是自然法與神聖法，而自然法與神聖法又皆是源自於永恆法——自然法是永恆法在人身上的彰顯，神聖法是永恆法進一步的頒布。

從宗教自然法理論的觀點，既然一個違反自然法與神聖法的人定法是不好的、甚或是不正義的法律，則公民（特別是宗教公民）自得本於自然法之觀點對於實定法進行批判，並要求立法者有所更正³²。

24 Eric Voegelin著，葉穎譯，政治觀念史稿（卷二）：中世紀（至阿奎那），頁245（2009年）。

25 同前註。

26 同前註。

27 Eric Voegelin著，葉穎譯（註24），頁247。

28 同前註。阿奎那在《神學大全》（*Summa Theologiae*）中對於自然法的定義是：“[a]ll rational creatures share in and make their own the eternal reason through which they have a natural inclination to due acts and purposes, [and] this sharing is what we call natural law.” 轉引自 Helmholz, *supra* note 23, at 2.

29 Eric Voegelin著，葉穎譯（註24），頁246。

30 Eric Voegelin著，葉穎譯（註24），頁247。

31 PENNER & MELISSARIS, *supra* note 15, at 25.

32 參陳清秀（註13），頁53-54。

當代根據宗教自然法思想對國家實定法進行批判的著名例子，就是美國民權運動領袖金恩博士（Martin Luther King, Jr.），於1963年被囚禁於伯明罕監獄中所寫的一封公開信。這封公開信是金恩博士為了回應八位白人牧師於該年年初，所寫的一封批評金恩博士及其所發起的非暴力抵抗運動的書信。在這封公開信中，當提到為什麼非裔美國人公民不應遵守種族隔離的規定時，金恩博士解釋，法律可以分為「正義之法」與「不正義之法」。他寫道：「正義之法乃是與道德法或上帝之法相符合的人類制定法。不正義之法乃是與道德法不相和諧的法規。用聖湯瑪斯·阿奎那的話來說，不正義之法就是那些不以永恆法和自然法為其根基的人類法。任何提升人性尊嚴的法律皆是正義的；任何貶低人性尊嚴的法律皆是不正義的。所有的種族隔離的法律都是不正義的，因為種族隔離扭曲了人的心靈並且破壞了人的人格……所以我敦促人們不服從種族隔離的規定，因為這些規定是不道德的。³³」

從傳統基督教的觀點，同性婚姻此一制度是與宗教的自然法有所扞格的。例如，臺灣最大的新教基督教團體，台灣基督教長老教會，在2014年的第59屆總會通常年會中，所發表了〈台灣基督長老教會同性婚姻議題牧函〉，明確表達了反對同性婚姻合法化的立場。在該〈牧函〉所提出關於同性婚姻之六點原則中，第一點是：「我們相信上帝按自己形象造男造女，性別乃是上帝的創造與攝理；在一男一女婚姻內的性關係才是上帝所喜悅及賜福。³⁴」此一表述將一夫一妻之傳統婚姻制度，連於上帝所設計並創造的自然秩

33 JAMES MELVIN WASHINGTON ED., A TESTAMENT OF HOPE: THE ESSENTIAL WRITINGS AND SPEECHES OF MARTIN LUTHER KING, JR. 293-94 (1991).

34 台灣基督長老教會，台灣基督長老教會同性婚姻議題牧函，2014年6月10日，http://www.pct.org.tw/ab_doc.aspx?DocID=118（最後瀏覽日：2022年1月18日）。根據教育部重編國語辭典修訂本，所謂的「攝理」指「神的指導、安排、保護、維持等事」。參見教育部重編國語辭典修訂本，<http://dict.revised.moe.edu.tw/cgi-bin/cbdict/gsweb.cgi>（最後瀏覽日：2022年1月18日）。

序的一部分。換言之，按照此一理解，則一夫一妻之婚姻制度可說是上帝「永恆法」的一部分。

如眾所周知，面對臺灣的同性婚姻合法化運動，許多基督教團體所採取的回應方式，就是介入公領域以阻擋同性婚姻的合法化。自2007年以來所成立的維護傳統婚姻價值觀之重要公民團體，其組織骨幹多為基督教界之領袖。例如，在2007年3月所成立的「台灣維護家庭聯盟」，其執行長為輔仁大學神學院生命倫理研究中心副研究員齊明先生，而信義會真理堂楊寧亞牧師則擔任主要召集人，台北靈糧堂葉嶺楠牧師則為副召集人³⁵。「台灣維護家庭聯盟」成立的主要目的，是為了運用組織的力量，來號召民眾反對蕭美琴立委於2006年10月所提出《同性婚姻法》草案。另外，於2011年成立的「真愛聯盟」，其主要成員則是「以維護家庭聯盟的執行長齊明為首，再加上『靈糧堂』與『新店行道會』及『輔大神學院生命倫理中心』為輔」³⁶。此一組織之主要訴求，是反對在國中國小的性平課程中實施同志教育³⁷。而近年來最為一般民眾所熟知的團體，則是於2013年所成立的「台灣宗教團體愛護家庭大聯盟」，亦即「護家盟」。根據黎璿萍的研究，「護家盟」的出現，代表護家運動「真正組織化並公開運作」的開始³⁸。「護家盟」雖然是由不同宗教團體所組成的一個公民組織，但該組織於2013年9月於立法院所舉辦之記者會中，代表該團體發言者多為基督教各教會之牧師，包括台灣信義會監督陳志宏牧師、新店行道會張茂松牧師、台中思恩堂杜明達牧師、台北真理堂楊寧亞牧師，以及新生命小組教會洪麗惠牧師等³⁹。

35 黎璿萍，守護誰的家？初探台灣『護家運動』的反同策略與論述，東吳大學人權碩士學位學程碩士論文，頁48-49（2018年）。

36 黎璿萍（註35），頁50。

37 黎璿萍（註35），頁50-53。

38 黎璿萍（註35），頁6。

39 李容珍，反對「民法972條修正案」同性婚姻、多元成家，基督教論壇報，2013年9月21日，<https://www.ct.org.tw/1239870>（最後瀏覽日：2020年12月25日）。

2013年11月30日，護家團體號召了第一次的反同婚集會遊行。此一遊行之主題為「為下一代幸福讚出來！」。根據主辦單位的統計，有約30萬人走上凱達格蘭大道參與此一遊行⁴⁰。臺灣大學社會系教授黃克先指出，這次的大遊行，是臺灣有史以來由宗教團體所發起之最大規模的遊行活動，並且標誌著近年來臺灣基督教之「公共轉化」(public transformation)過程中的一個高峰⁴¹。本次遊行活動的參與者，大多為保守派基督教會的成員，特別是過去二十年來信眾不斷擴增的靈恩派大型教會⁴²。2016年12月，護家團體再次發起了一個大規模的反同婚遊行活動，吸引了約20萬人參加⁴³。參與者在活動中高呼「婚姻家庭全民決定，子女教育父母決定」，要求將同性婚姻合法化的議題交付全民公投，並要求從課綱及教材中刪去有關同志教育的內容。

然而，根據黃克先教授的觀察，基督教團體與信徒在同婚合法化爭議中的政治參與，也引發了一波「世俗主義者的逆襲」(secularist backlash)⁴⁴。他分析了臺灣部分進步主義派知識分子以及婚姻平權運動支持者，對於護家團體所發起之大遊行的批評，發現這些批判性論述帶有以下三方面的特徵。首先，這些論述有明顯的反教士主義(anti-clericalism)⁴⁵的色彩，將基督宗教領袖描繪為

40 朱芳瑤、黃芮琪，30萬人嗆聲反同性婚，中國時報，2013年12月1日，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20131201000259-260102?chdtv>（最後瀏覽日：2022年1月18日）。

41 Huang, *supra* note 1, at 110. 在黃教授的文章中，「公共轉化」(public transformation)一詞係用以描述過去在政治上冷漠、消極的臺灣保守派基督教，在2000年代至2010年代初期，因著各種不同因素的催化影響，而經歷了重大的轉變，使其在關於同志權益的議題上，能以帶著強大的動員力道現身於公共領域。See Huang, *supra* note 1, at 110-21.

42 Huang, *supra* note 1, at 110.

43 楊綿傑、蔡淑媛、方志賢、彭琬馨，反同婚 拒修法 北中南護家大會師，自由時報，2016年12月4日，<https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1058464>（最後瀏覽日：2022年1月18日）。

44 Huang, *supra* note 1, at 124.

45 根據《牛津簡明基督教會辭典》(THE CONCISE OXFORD DICTIONARY OF THE

迷信又不誠實（甚至是不道德）的術士。而參與反同婚大遊行的信徒，則被某些批評者認為是不理性、被教會所利用的一班烏合之眾。最後，這場反同婚之公民運動的本身，也被刻畫為是阻礙人類文明進步的因素⁴⁶。

究竟基督教團體根據宗教信仰並訴諸宗教理據，以批判、阻擋立法者修正民法以合法化同性婚姻之舉措，是否具有正當性？從宗教自然法的角度，這種批判和反抗似乎是合理且「自然」的。但當宗教信徒之政治批判是為了維持（或制定）一個限制他人權利和自由的法律，也相應地更容易引起社會輿論的反彈。如筆者於前言中所述，本文將從二個不同的角度來探討此一問題。以下，本文將先從政治哲學——特別是90年代自由主義政治哲學家關於「宗教理據在公領域之政治討論中的地位」之辯論——的角度，來嘗試提出對此一問題的回答。

CHRISTIAN CHURCH)，「反教士（或教權）主義」（anticlericalism）一詞原係指發生於19至20世紀的歐洲與拉丁美洲，以反對羅馬天主教會對於宗教信仰與政治權力之壟斷為目的之運動。反教士主義的另一個驅動因素來自於國家統一運動的興起。天主教神職人員與信眾對於教廷的忠誠，被國家統一運動的支持者視為是對於主權國家權威的挑戰。例如，義大利是在教皇的世俗權力於1870年終結後，才正式完成統一。See E. A. LIVINGSTONE ED., THE CONCISE OXFORD DICTIONARY OF THE CHRISTIAN CHURCH 26 (3d ed. 2013). 然而，黃教授在其文章中對這一概念的定義與此概念原初所指涉之內容略有不同。在其文章脈絡中，反教士主義是指「華人——特別是儒家知識分子——長久以來對於神職人員一種特定的看法：宗教職業人士不僅是傳播迷信並表現出卑鄙的偽善的無知小丑，有時更是性生活放蕩的罪犯」。Huang, *supra* note 1, at 127.

⁴⁶ Huang, *supra* note 1, at 125-31. 筆者在另一篇文章中曾分析了我國歷史上針對宗教團體之規範中，三個最重要的法律或條文（監督寺廟條例、私立學校法第7條，以及宗教團體法草案），並指出這三個法律或條文皆植基於一個對於宗教的特定觀點，亦即：宗教是社會問題之根源，是危害國家進步之因素，因此國家有必要對其嚴予規範。筆者在該篇文章中指出，在臺灣近年來關於同性婚姻所引發的激烈爭辯過程中，此一「將宗教視為社會問題之根源」的觀點，似乎又再次浮現於公共論述之中。See Rung-Guang Lin, *Religion as a Problem: Three Legislative Regulations that Form the Basis of the Relationship between the State and Religious Organizations in Taiwan*, 20(3) ASIAN-PAC. L. & POL'Y J. 1 (2019).

參、宗教信徒參與公共政治辯論之正當性

自上個世紀的90年代初期開始，西方自由主義政治哲學家針對「宗教理據在公領域之政治討論中的地位」此一議題，展開了廣泛而持續的辯論。此一辯論乃是起源於著名的政治哲學家約翰·羅爾斯（John Rawls）在其1993年所出版的《政治自由主義》⁴⁷一書中所提出的「公共理性」（public reason）⁴⁸的概念。此一辯論中的核心問題是，一個自由民主社會中的「好公民」（good citizen）的概念，是否包含了此一倫理要求：在公共論域中與其他公民就政治議題進行辯論時，一個好公民會避免訴諸宗教理據（religious reasons），或在行使投票權時會避免讓他／她的宗教信仰成為決定性的因素。自由主義者的擔憂是，如果不限制公民在公共論域中使用宗教性理由來證成政治決定的行為，則民主社會中由多數決定的遊戲規則很可能會質變為對於少數的壓迫⁴⁹。亦即，如果社會上的多數公民持有某一特定的宗教信仰，並且多數公民在推動一個法律的制定時，訴諸他們的宗教信仰來作為為什麼應該制定此一法律的理由和基礎，那麼對於沒有特定信仰，或是信仰不同宗教的公民來說，這一法律的通過，就可能會被理解為是社會多數要將他們的宗教信仰強加在少數公民的身上。基於此一擔憂，自由主義政治哲學家提出了各種不同限制公民使用宗教理據的理論模式。本文以下將介紹其中三個重要的模式，並分析各個模式的優缺利弊。

47 See JOHN RAWLS, *POLITICAL LIBERALISM* (1993).

48 關於public reason一詞的翻譯，林火旺教授在其所撰寫的〈公共理性的功能及其限制〉一文中曾指出，「將public reason譯成『公共理性』有時候並不恰當，在有些脈絡中譯成『公共理由』可能較佳，所以本文將視文句情境有時用『公共理由』代替『公共理性』的翻譯。」林火旺，公共理性的功能及其限制，政治與社會哲學評論，8期，頁50（2004年）。本文亦針對public reason這一詞有二種中文譯法，分別是「公共理性」和「公共理據」。後者即等同於林火旺教授所說的「公共理由」。

49 See Jürgen Habermas, *Religion in the Public Sphere*, 14(1) EUR. J. PHIL. 1, 12 (2006).

一、三種不同的理論模式

(一) 羅爾斯的「公共理據但書模式」

作為「宗教理據在公領域之政治討論中的地位」之辯論的起點，羅爾斯所提出的「公共理性」的概念，及其適用之對象與範圍，特別值得我們的關注。羅爾斯指出，在一個憲政主義的民主國家中，公民與公民彼此之間的政治關係具有二個特徵。首先，這個政治關係所賴以存在的社會結構，乃是一個「由出生進入，因死亡而離開」的一個結構⁵⁰。其次，在這個社會中，公民是以集體的方式行使政治權力，並且在行使政治權力時，每一位公民皆是自由且平等的⁵¹。以此為背景，羅爾斯提出了如下的問題：「公民在以平等的方式行使政治權力時，應該本於什麼樣的理念和原則，使每個公民都能向其他人來合理地證成他／她的政治決定？」⁵²」羅爾斯所關切的問題是，一個代表社會多數意見的法律，如何不僅在立法程序上是具有正當性的，並且在政治道德上也具有正當性？換個角度來說，對於不支持此一法律的公民而言，如何讓他們接受，這個法律不僅是一個有效通過的法律，並且也是一個「正當的」法律（legitimate law）？

羅爾斯就此一問題的回答是：政治權力的行使，只有在公民以「公共理據」（public reasons）來證成他們的政治行為時才是恰當的。所謂的「公共理據」意指，公民在公共論域進行政治討論時，以一個他所認為最合理之政治正義觀為其論述的架構。而「政治正義觀」（a political conception of justice）之特點，在於其乃是由「政治價值」（political values）所形塑而成的，而這些政治價值乃是所

50 John Rawls, *The Idea of Public Reason Revisited*, 64 U. CHI. L. REV. 765, 769 (1997).

51 *Id.*

52 *Id.* at 770.

有公民皆可被合理期待來接受的價值⁵³。例如，在討論到墮胎權的議題時，針對此一議題的相關政治價值包括：對生命的尊重、女性的平等公民地位，以及社會的有序性繁衍⁵⁴。當公民以這些政治價值為基礎，來就婦女之墮胎權進行辯論時（不論就此一議題之實質立場是支持或反對），他們就滿足了公共理據的要求。

而公共理據與什麼相對呢？公共理據乃是與「基於全面性教義所表達的完全真理」相對⁵⁵。也就是說，在討論到墮胎權或其他政治議題時，即便公民認為支持限制墮胎權的最好理由，可在他們的宗教教義或者某一個特定的哲學觀中被發現，他們也不應該在與其他公民進行討論時訴諸這樣的教義。羅爾斯強調，在政治討論中，我們「不應該訴諸全面性的宗教或哲學教義（comprehensive religious and philosophical doctrines）」；反之，我們「應僅訴諸於那些目前被普遍接受的信念，以及由一般常識而來的論證方式，和那些不具有爭議性的科學性方法和結論。⁵⁶」很明顯的，在羅爾斯的公共理據的要求之下，宗教性理由是不被允許進入公共論域裡面的。公民在公共論域中就某一法律或政策進行辯論時，只能以「政治價值」為其論證的出發點，也就是那些可以合理期待所有公民皆能接受的價值與觀點。而宗教信條和教義，顯然不是所有公民皆能接受的價值，所以在羅爾斯的觀點中，不應該成為公共論域中政治討論的基礎。

在適用對象上，需要強調的是，羅爾斯公共理據的要求不僅適用於行政官員、立法者和法官，也同時適用於所有的公民。公民不僅在公共論域中進行政治倡議時應僅訴諸於公共理據，並且在投票時，也必須本於公共理據而非宗教信仰等全面性教義，來決定應如

⁵³ *Id.* at 773.

⁵⁴ RAWLS, *supra* note 47, at 243 n.32.

⁵⁵ *Id.* at 242 (“the whole truth set out by our comprehensive doctrine.”).

⁵⁶ *Id.* at 224.

何投票⁵⁷。在適用範圍上，羅爾斯認為，並不是所有的政治議題都有適用公共理據的必要；只有當一個議題屬於「憲政要素」(constitutional essentials)或是「基本正義」(basic justice)之問題時，公民的政治倡議和投票行為才必須要受到公共理據的約束⁵⁸。這類問題包括(但不限於)：誰有投票權？哪一個宗教應該被寬容？誰應該被確保具有平等的機會？誰可以擁有財產？⁵⁹羅爾斯亦指出，凡是涉及公民權利的政治問題，皆屬於涉及「憲政要素」的問題⁶⁰。因此，關於同性戀者的婚姻關係應否被法律承認的問題，由於涉及同志公民的婚姻自由，因此是一個涉及「憲政要素」的問題，當公民在公共論域中就此一議題進行辯論時，不論其立場是支持或反對同性婚姻合法化，其理由皆必須本於公共理據。同樣地，針對中小學階段應否實施同志教育的問題，由於涉及了學生的學習權，因此針對此一議題所進行的政治辯論，也必須受到公共理據要求之約束，而不能訴諸宗教信仰或哲學上的全面性觀點⁶¹。

57 *Id.* at 215.

58 *Id.* at 214 (“The first point is that the limits imposed by public reason do not apply to all political questions but only to those involving what we may call ‘constitutional essentials’ and questions of basic justice.”).

59 *Id.*

60 Rawls, *supra* note 50, at 780 (“This question calls for a reasonable political conception of justice specifying those civil rights, which are always a matter of constitutional essentials.”).

61 關於婚姻關係與學生的學習內容是否可被視為涉及憲政要素或基本正義之議題，讀者可能仍存有些許疑問。首先可以確定的是，羅爾斯認為關於「墮胎權」之政治辯論，乃是需要受到公共理性之要求所制約的。換言之，此一議題乃是一個涉及憲政要素或基本正義之政治問題(RAWLS, *supra* note 47, at 243 n.32)。而同志公民的婚姻自由與學生(在性平議題與知識上)之學習權這二者，在憲法上的重要性並不亞於婦女之墮胎權。我國大法官在司法院釋字第748號解釋中指出，婚姻自由受憲法第22條所保障，並且是一「重要之基本權(a fundamental right)」(司法院釋字第748號解釋理由書第13段)。就學習權的重要性而言，周志宏教授曾指出：「既然現代人權保障之目的在於維護每個人的人性尊嚴，每個人作為人的尊嚴，與其人格之健全發展、能力之充分發揮有密切之關係，而人格之健全發展與能力充分發揮則有賴於學習。因此，透過學習使得人格與能力獲得充分之發展與發揮，基本上便是每一個人最重要的基本人權之一。」(粗體強調為本文所加。)(周志宏，學習權序論——教育基本法

羅爾斯公共理據之要求，目的是為了維持「公民友誼聯繫」(ties of civic friendship)⁶²，使社會不致因不同且不可化約的宗教、政治、道德等方面的歧異而造成嚴重撕裂，並使公民彼此之間的政治與社會合作關係得以延續。這是因為，如果公民在行使政治權力時不服膺公共理據的要求，以其他公民皆可以被合理期待來接受的政治價值為其論證的基礎，那麼民主程序的實踐可能無異於一種多數暴力（將多數公民所信仰的宗教或道德價值觀強加在其他公民身上），對於少數群體而言可能即不具有正當性。

然而，羅爾斯在1997年於*The University of Chicago Law Review*所發表的一篇文章中，調整了他原本在《政治自由主義》一書中所提出的立場。在《政治自由主義》中，羅爾斯的立場是，當一個政治議題涉及「憲政要素」或「基本正義」之問題時，則公民在公共論域針對此一議題進行辯論時，僅能訴諸公共理據，而不能訴諸宗教或哲學上的全面性教義。這一立場完全排除了公民在公共論域中使用宗教理據的可能性。然而，他在1997年所發表的“*The Idea of Public Reason Revisited*”一文中，則不再堅持此一嚴格的限制。他在該文中指出：「合理的全面性教義，不論是宗教性的或非宗教性的，可以在公共政治討論的任何時間被提出，只要合適的政治理據——而不是僅基於全面性教義的理據——能夠在適當的時候也被提出，並且能充分地支持該全面性教義所支持的立場。⁶³」在此一調整後的立場之下，公民在進行政治討論時，可以訴諸於她的宗教信仰。她可以主張：因為聖經上說某個行為是不應被容許的，所以國會也必須制定法律來禁止此一行為。但是，這個公民在論述的過

學習權規定之解析，收於：翁岳生教授祝壽論文編輯委員會編，當代公法新論（上冊）——翁岳生教授七秩誕辰祝壽論文集，頁210（2002年）。因此，如果墮胎權屬於憲政要素或基本正義的議題，那麼筆者認為，有鑑於婚姻自由與學習權在憲法上的重要性，這二種權利應同樣亦屬於憲政要素或基本正義之議題。

62 RAWLS, *supra* note 47, at 253.

63 Rawls, *supra* note 50, at 783-84.

程中，也必須適時地提出公共理據，從其他公民皆可以接受的政治價值的觀點，來說明為什麼此一行為應該被法律所禁止。羅爾斯稱此一訴諸公共理據之要求為「但書」(the proviso)⁶⁴。此一調整後的立場可稱為「公共理據但書模式」。此一模式容許宗教性理由與宗教性言詞進入公共討論中；公民在公共論域中訴諸宗教信仰不再具有道德上的可非難性。但在宗教性理由之外，公民也必須同時解釋，她所支持的立場如何也同時可以被公共理據所證成。

(二) 哈伯瑪斯之「(政府)機構翻譯但書模式」

1. 應容許公民於公共論域中自由訴諸宗教理據

德國當代偉大的社會政治哲學家尤根·哈伯瑪斯(Jürgen Habermas)則不認同羅爾斯所提出的「公共理據但書模式」，而認為此一模式對於宗教公民的政治參與仍然構成了過重的限制。哈伯瑪斯認為，我們無法期待羅爾斯關於「但書」的要求，能順利而無困難地適用到那些虔誠的宗教信徒身上⁶⁵。對於一個虔誠的宗教信徒而言，信仰不僅只是他生命的一部分而已；反之，信仰影響了他生命中的每一面向。用比喻的話來說，他日常生活的所有「氣孔」(the very pores of daily life)都被信仰所滲透了⁶⁶。信仰對一個虔誠的信徒所帶來的全面性的影響，可能使得他在就政治議題進行思考與判斷時，仍然習於從宗教經典中來尋求指引，並且不覺得世俗性的論證與觀點對他有任何的「吸引力」，或說有任何啟發性⁶⁷。此時，我們如果要求這個虔誠的宗教信徒在公共論域中就政治議題發表看法時，一定要提出合適的公共理據，那麼這個虔誠的信徒若要達到此一要求，就必須改變他的生活方式——他可能從現在開

⁶⁴ *Id.* at 784.

⁶⁵ Habermas, *supra* note 49, at 10.

⁶⁶ *Id.* at 8.

⁶⁷ *Id.*

始，需要把一部分研讀宗教經典的時間拿來讀報紙或收看政治談話性節目，好讓他可以熟悉世俗社會中就某一政治議題進行討論時，所存在的各種不同觀點和論據。也就是說，他必須改變從前信仰對他的生活發生全面性影響的這種情形，他不能再容讓信仰滲透他生命中的每一氣孔。簡言之，他不能再像從前一樣「虔誠」了。顯然地，對於這位信徒來說，這並非一個合理的要求。相反地，這對他的宗教自由造成了過重的負擔。

除此之外，哈伯瑪斯認為，公共論域中之所以需要容許宗教理據的存在，還有一個積極的理由。他指出，「宗教傳統有一個闡述道德直覺的特殊力量」⁶⁸。亦即，有一些普遍存在於社會中的道德直覺和道德感情，可能只能藉由宗教性語彙作為一個渠道將其表達出來。用哈伯瑪斯的話來說，有一些道德感情是「迄今為止只有宗教語言能以一種充分不同的方式將其表述出來」⁶⁹。這些道德感情可能是「幾乎要為人所遺忘，但卻是被我們所暗中懷念的」⁷⁰，但當宗教性語言作為一種管道將其表達出來時，這些道德直覺和道德感情就可能會在社會中獲得一種普遍的迴響。因此，若在公領域的辯論中禁止任何宗教語彙的出現，那麼其可能造成的危險是「社會將自絕於一個創造意義與創造認同的關鍵來源」⁷¹。

哈伯瑪斯以基因工程為例，他認為，聖經中關於「創造」的概念能幫助我們理解基因工程與基因改良所可能導致的重大倫理問題。他引用了聖經創世記中的第一章27節的經文：「神就按著自己

68 *Id.* at 10 (“Religious traditions have a special power to articulate moral intuitions”).

69 JÜRGEN HABERMAS, *THE FUTURE OF HUMAN NATURE* 114 (2003).

70 *Id.*

71 Habermas, *supra* note 49, at 10 (“It must not discourage religious persons and communities from also expressing themselves politically as such, for it cannot know whether secular society would not otherwise **cut itself off from key sources for the creation of meaning and identity.**”) [Emphasis added].

的形像創造人，乃是按著神的形像創造他；創造他們有男有女。⁷²」他指出，經文中「按著神的形像創造人」隱含了神對人的愛以及祂賦予人類的自由。神愛人，因為人有祂的形像、因為人像祂。而神也會期待祂所造的人能夠回應祂的愛。然而，人被創造出來以後若沒有選擇的自由，如果人不能在經過自己的揀選之後決定回應神的愛，那麼就算人愛神，這樣一種「被設定」的愛也是沒有意義的⁷³。因此，神必須賦予人自主揀選的自由。而就算人因有自由而作了錯誤的選擇也沒有關係，因為神不僅是「創造者」，祂也是「救贖者」：人犯了錯，祂可以成為一個人來到地上來為人完成救贖⁷⁴。基於祂是「創造者」以及「救贖者」的這雙重身分，神在創造了人以後，不需要干預人的自主選擇。

但是，如果今天父母透過基因改良的方式來決定下一代的特質與稟賦，則形同取代了神的地位。這意味著此時父母也必須同時扮演其子女的「創造者」和「救贖者」的角色。由於此時父母透過自己的喜好和價值判斷來決定了其子女的天生特質，形同於創造了他／她，所以父母也必須要為孩子的人生來負責，包括為他們錯誤的選擇而負責。也就是說，父母在孩子的人生中也必須扮演他們的「救贖者」的角色。然而，哈伯瑪斯認為，一旦父母要為孩子的人生而負責，這就會完全破壞人與人之間的「平等自由」的關係⁷⁵。神可以是人的「創造者」與「救贖者」，因為神與人之間有著一種「絕對的不同」⁷⁶。但人與人的關係則非如此：作為神的受造者，人人生而平等並因此享有平等的自由。然而基因改良卻破壞了這樣

72 聖經恢復本（2007年），創世記第一章，http://www.recoveryversion.com.tw/Style0A/026/read_List.php?f_BookNo=1&f_ChapterNo=1&f_VerseNo=1（最後瀏覽日：2022年1月18日）。

73 HABERMAS, *supra* note 69, at 114.

74 *Id.* at 115.

75 *Id.*

76 *Id.*

的平等，使得一個人必須承擔另外一個人的人生成敗之責。

以上的論述是哈伯瑪斯從宗教的角度，來解釋為什麼透過基因干預來選擇孩子或改良孩子的作法不應被容許。這樣的一個宗教觀點（連同其中的宗教語彙）把基因干預所潛藏的倫理問題以一種更鮮明、更深刻的方式描繪出來，並藉此與社會中的許多人在這個議題上的道德直覺產生了共鳴。然而，如果在關於基因工程的公共辯論中，公民不被允許訴諸宗教觀點並使用宗教語彙，那麼以上這樣一個闡明基因改良所潛藏的問題的重要方式就無法被社會大眾所知悉。其所導致的結果可能是，公民至終在此一議題上所作出的政治決定，是建立在一個不充分、不完全的公共辯論之上的⁷⁷。

2. 世俗公民所必須採取的認識論上的態度

另一方面，哈伯瑪斯認為，為了要使宗教理據在公共論域中的使用在實踐上成為可能，世俗公民也必須放棄其「狹隘的世俗主義意識」（a narrow secularist consciousness）⁷⁸，而採取一種對於宗教的特別的認識論上的態度。根據哈伯瑪斯，所謂「狹隘的世俗主義意識」對於宗教有如下的觀點：

⁷⁷ 除了這個例子以外，周明泉教授指出，哈伯瑪斯本身的一些學術著作，也是將宗教精神遺產轉譯為世俗性概念的結果：「在2001年出版的《轉變的時代》（*Zeit der Übergänge*）一書中他自述，諸如溝通行動或論評理論所朝向的真理共識概念，還有互為主體性的相互肯認等，都是汲取自基督宗教的遺產。另外，在《認識與志趣》一書中，他闡述的解放志趣概念，其實就是基督宗教的救贖承諾轉譯而來，他所主張的：文化、宗教上的平等普遍主義就是轉譯自猶太教正義倫理和基督宗教博愛倫理的遺產。由此，Habermas堅信，宗教語言可以透過世俗語言進行轉譯，使基督宗教的精神遺產得以不斷地在歷史上被重新詮釋、理解、批評與繼承。尤其截至目前為止，我們還沒有找到任何可以替代它的東西。因此，即便我們面對後民族格局變遷與挑戰的時候，我們依然還是得依靠這份遺產。」（省略原文中所引的註解）。周明泉，宗教信念、公共理性與共同意志：John Rawls與Jürgen Habermas的宗教理論之對比研究，哲學與文化，44卷4期，頁74（2017年）。

⁷⁸ Habermas, *supra* note 49, at 16.

宗教傳統和宗教社群在某種程度上是前現代社會的古老遺跡，並一直存續到現在……宗教自由只是一種對於瀕危物種之保存在文化上的版本……長遠來說，宗教觀點不可避免地會在科學批評的太陽之下融化，而宗教社群也將無法抵抗來自於不可阻擋的文化與社會現代化的壓力⁷⁹。

哈伯瑪斯認為，世俗公民若持有這種對於宗教的態度，那麼他們必定無法認真看待宗教公民在公共討論中所提出的宗教理據，因為他們可能不認為宗教信仰能夠為現代社會帶來任何積極的貢獻⁸⁰。如此一來，宗教公民與世俗公民之間便沒有對話之可能性。本文先前曾指出，根據黃克先教授的觀察，臺灣基督教團體在同婚合法化爭議中的政治參與，引發了一波「世俗主義者的逆襲」。這波「世俗主義者的逆襲」中的某些特徵——特別是將反對同婚合法化之運動，刻畫為是阻礙人類文明進步的因素⁸¹——也符合哈伯瑪斯所描述的「狹隘的世俗主義意識」的觀點。

哈伯瑪斯認為，要使宗教公民與世俗公民之間的對話成為可能，世俗公民就必須有一個「思維上的改變」⁸²。他們不應再堅持「狹隘的世俗主義意識」；反之，他們應該對於宗教採取一個新的認識論上的態度。首先，世俗公民必須將他們與宗教公民之間的衝突理解為一種「可合理預期的意見分歧」(a reasonably expected disagreement)⁸³。換言之，我們不應把宗教理據與世俗觀點在公領

⁷⁹ *Id.* at 15.

⁸⁰ *Id.*

⁸¹ 黃克先教授在其文章中，引用了一位學者在其部落格上所寫，對2013年護家團體所發起之大遊行的批評：「如果臺灣社會會被這些教會人士壓迫，表示我們倒退回至少是達爾文發表演化論之前的年代。如果臺灣社會繼續發生這類教會人士壓迫異己，並高舉過時的宗教大旗干涉教育、政治與社會政策，表示我們根本已經回到歐洲中古世紀。」黃教授認為這段文字反映了一種宗教信仰與現代文明相對的觀點。Huang, *supra* note 1, at 129.

⁸² Habermas, *supra* note 49, at 15.

⁸³ *Id.*

域中之衝突視為一種不正常，或需要盡力予以避免的情形。反而，這樣的本於世界觀之不同所產生的衝突與分歧是合理的，並且在未來也會持續不斷地發生。其次，世俗公民也必須有意願與宗教公民進行對話，並試圖在他們的宗教性言詞中發現一些「具有道德上說服力的直覺與理由」，並將這些宗教語言翻譯為一般人所能理解的世俗語言⁸⁴。這樣的態度是與對於宗教信仰「僅止於寬容」(mere tolerance)之消極態度相對的⁸⁵。世俗公民應展現進一步的意願，與宗教公民展開有意義的對話。最後，與以上二點也相互呼應的，就是世俗公民也該預備好「從宗教公民對於公共辯論的貢獻中有所學習」⁸⁶。世俗公民不應將宗教視為一種「前現代社會的古老遺跡」、一種即將過時或絕跡的社會現象，而是應該正面看待宗教信仰所可能對公領域所作出的積極貢獻⁸⁷。

3. 政府機構的運作必須僅以世俗理據為基礎

雖然哈伯瑪斯認為，我們無法期待羅爾斯關於「但書」的要求，能毫無困難地適用到那些虔誠的宗教信徒身上。然而，他亦同

⁸⁴ *Id.*

⁸⁵ *Id.*

⁸⁶ *Id.* at 17 (“prepared to learn something from the contributions to public debates made by their religious counterparts”).

⁸⁷ 相對於「世俗公民所必須採取的認識論上的態度」，哈伯瑪斯在其文章中亦提及，傳統宗教社群自宗教改革以及啟蒙運動以來所經歷的「宗教意識的現代化」(modernization of religious consciousness)。根據哈伯瑪斯，此一「宗教意識的現代化」是為了回應社會多元性之事實、現代科學的興起，以及實證法律與世俗道德觀的擴展。首先，宗教公民必須建立一個面對不同宗教與世界觀的認識論上之態度。這是由於現代社會不再只是由單一宗教之價值觀所支配；往昔在社會中居主導地位的宗教團體，如今必須學習如何與其他新興的宗教和世界觀共存。其次，宗教公民也必須學習如何面對現代科學的興起。他們必須試圖說明，以科學為基礎的世俗性知識與宗教信仰之間為什麼並沒有衝突。第三，宗教公民也必須學習如何將自由主義社會中關於平等以及法治的概念，與其宗教信仰做一定程度的結合。宗教團體與公民在這三方面所必須經歷的宗教意識的轉變、所必須建立的認識論上之新的態度，是他們在面對當代世俗化環境所帶來的挑戰時，所無可迴避必須走的一條路。*Id.* at 13-15.

時指出，自由主義國家可以期待宗教公民承認此一原則：「政治權力在行使時，必須在相對立的世界觀之間保持中立。⁸⁸」因此，「每個公民必須知道並接受，在『非正式的公領域』與議會、法院、行政之間，是有一個『制度門檻』(institutional threshold)的。跨越這個制度門檻進到議會、法院和行政部門中時，只有世俗理據在其中才算得上數。⁸⁹」換言之，議員在議會中針對一項法案進行討論時，或者法官在撰寫審判意見書時，或者官員在行政會議中就某一政策進行審議時，在這些正式的政治權力機構的運作中，宗教理據不應被容許在其中出現。舉例來說，哈伯瑪斯認為，當有議員於發言時使用宗教性言詞或宗教性論述，國會的議事規則應授權議長，可以在議事紀錄中逕行刪去這些宗教言詞和論述⁹⁰。

哈伯瑪斯於其文章中多次強調，若容許宗教理據成為政治決策或審判意見之一部分，將有違國家面對相互競爭的世界觀時，必須維持中立的原則⁹¹。我們以下將看見，耶魯大學哲學家沃特斯朵夫(Nicholas Wolterstorff)主張，立法者於國會辯論過程中，應被容許自由訴諸宗教理據。但哈伯瑪斯嚴詞抨擊這樣的立場。他指出，此一立場形同在議會中掀起宗教信仰的戰爭(battle on religious beliefs)，使得政府權力淪為宗教多數伸張其意志的代理人，並破壞了民主程序⁹²。他並認為，「如果多數在政治意見與意志形塑的過程中採用宗教論述，並拒絕提供那些落敗的少數（不論是無信仰者或是不同信仰者）可以了解並……加以評估的對於公眾而言易懂的理據，則多數統治將轉變為壓迫。⁹³」（粗體強調為本文所加。）

88 *Id.* at 9.

89 *Id.*

90 *Id.* at 10.

91 *Id.* at 11 (“the principle that the state shall remain neutral in the face of competing world views”).

92 *Id.*

93 *Id.* at 12.

哈伯瑪斯認為，宗教理據唯有在經過「翻譯」之後，才能跨越制度門檻，而成為議員或行政官員在進行政策審議、辯論時，所可以使用的理由⁹⁴。亦即，宗教性言詞所要表達的特定內容，必須被翻譯為世俗語言之後，才能夠成為政治權力機構決策程序的一部分。哈伯瑪斯稱此一要求為「（政府）機構翻譯但書」（*institutional translation proviso*）。然而，在「非正式之公領域」中（例如在談話性電視節目上就某一公共議題的辯論與交鋒），宗教理據的使用則不應受到任何的限制。宗教公民在為某一政治立場進行辯護時，可以僅使用宗教理據，而不需要同時提出其他可以支持其立場的公共理據。當然，宗教公民也須自行考量，在其論述中僅使用宗教理據之效果——這麼做的結果會使他獲得更多支持還是更少支持？但若宗教公民在公共討論中選擇僅訴諸於宗教理據，哈伯瑪斯認為這樣的行為是應被容許的，不應受到公民社會的責難。

（三）沃特斯朵夫之「無限制模式」

耶魯大學哲學家沃特斯朵夫則提出了一個更為激進的立場：在公共論域中訴諸宗教理據的行為完全不需要受到任何的限制。不僅在非正式的公領域中，宗教理據的使用不應受限制，甚至在議會就法案內容進行辯論的過程中，亦應容許議員本於其良心，自由訴諸宗教理據。此為沃氏之理論與哈伯瑪斯之理論最主要的不同。本文以下首先介紹沃特斯朵夫對於羅爾斯之「公共理據」理論主要的批評，然後再說明沃氏所提出之「無限制模式」之具體內容。

沃特斯朵夫指出，「自由民主政體」有四個核心要素：(1)人人皆享有在法律上的平等保護；(2)人人皆享有平等的自由，來依照各人所看為合適的方式過生活；(3)國家對於不同的宗教信仰以及各種全面性觀點（*comprehensive perspectives*），應保持中立；(4)此一社

94 *Id.*

會的統治權是歸屬於所有正常守法的成人公民，並且每個公民皆有平等的發聲權⁹⁵。然而，部分自由主義者對於公民於公領域中訴諸宗教理據之行為予以道德上的非難，明顯違反了以上四個核心要素中的第(2)點。沃特斯朵夫認為，所謂「依照各人所看為合適的方式過生活」的自由，當然也包括了公民以宗教信仰為基礎來參與政治、討論政治議題，並行使投票權的自由⁹⁶。再者，若世俗公民可以以非宗教的個人信念為基礎來參與政治，而不會受到道德上的非難，而宗教公民在政策辯論中訴諸宗教理據時卻必須承受社會的非難與批評，這樣的情況顯然在宗教公民與世俗公民之間造成了一種不平等的情形。因此，羅爾斯等自由主義者對於宗教理據之使用所施加的限制，違反了宗教公民依其所看為合適的方式來參與政治生活的平等自由。

其次，沃特斯朵夫認為，在關於公共政策的政治辯論中，「理由」並不一定比「結論」來得重要。沃氏指出，羅爾斯的「公共理據」理論，其基本原理可被理解如下：「如果我在對於某些政治議題作出決定時，所根據的理由是那些合理且理性的公民所無法接受的（並且我也知道他們無法接受），而我也進一步向他們解釋我作出此一決定的理由，即使我已經知道他們不會接受這樣的理由，那麼我就沒有將他們當作和我一樣平等且自由的。特別是，我並沒有賦予他們有和我一樣在政治上的平等發言權。⁹⁷」亦即，在公共討論中訴諸宗教理據（其他公民所無法接受的理由），就是一種對其他公民的不尊重。

反過來說，如果今天有一個公民，主張一個其他公民都無法接受的政策立場，但他在為此一立場辯護的過程中，謹守羅爾斯關於

95 ROBERT AUDI & NICHOLAS WOLTERSTORFF, RELIGION IN THE PUBLIC SQUARE: THE PLACE OF RELIGIOUS CONVICTIONS IN POLITICAL DEBATE 70 (1997).

96 *Id.* at 77.

97 *Id.* at 105-06.

「公共理據」之要求，完全沒有使用任何宗教性理由，這是否就意味著這個公民必然滿足了「尊重其他公民」的要求呢？沃特斯朵夫認為這是一個不合理的想法，因為在政治討論中，一個人的「結論」為何（相較於「理由」為何），有時對於他人以及社會而言具有更高的重要性⁹⁸。讓我們以臺灣的情形為例，假設一個公民引用聖經經文來支持政府推行一個更嚴格的環保政策。雖然這個公民所訴諸的並非公共理據而是宗教理據，但其所倡議的政策立場可能廣為其他公民所贊同。或者，某一公民從神學的角度，來說明為什麼我國之死刑制度應該被廢除，也會獲得許多對此一議題持同樣立場的人權團體的支持。在以上這二種情形中，其他公民即便沒有宗教信仰，也不太可能會被這位宗教公民的主張所冒犯，覺得這位公民不尊重他們。相反的，如果有一個團體大力宣傳臺灣應該接受中共的一國兩制框架，並且其論述完全是本於公共理據，沒有帶有任何的宗教色彩。毫無疑問的，在臺灣幾乎少有公民會接受這樣的政策立場（結論）；某些公民聽到這樣的主張，甚至可能會覺得被冒犯。這些例子說明，在重大政治議題的討論上，公民有時候重視一個人或一個團體的政策立場，更甚於他所依據的是什麼樣的理由。

當然，我若選擇了一個與他人截然不同的政策立場，這並不一定就意味著我不尊重其他公民——這是一個價值多元的社會自然運作之下的必然現象。根據沃特斯朵夫，當人民就某一重大政治議題得出迥異且互不相容的結論時，真正尊重每一公民的平等發言權的方式，就是設計一套公平的投票機制，並且讓每一張選票都有同等的地位⁹⁹。此時，每一位公民在此一政治議題上的意見，藉由「一人一票、票票等值」的投票方式，都被賦予了同等重要的地位；公

⁹⁸ *Id.* at 106.

⁹⁹ *Id.* at 108 (“The concept of equal voice that is relevant to liberal democracy is that we deal with our diverse opinions by establishing fair voting procedures, and then, within that procedure, give everybody’s opinion equal weight. Everybody’s voice on the matter being voted on is to count as equal with everyone else’s.”).

民彼此之間的平等自由關係，也就藉由這樣的投票機制被彰顯了出來。

基於以上這些理由，沃特斯朵夫認為羅爾斯的「公共理據」理論對於宗教公民之政治參與所施加的限制是不合理的。沃氏因此主張採用「無限制模式」(No Restraint on Religious Reasons)¹⁰⁰，亦即，宗教理據在公共論域中的使用不應受到任何的限制。他指出：「我並未發現有任何理由可以假設，一個自由民主政體中的公民倫理，包括了對於在討論和決定政治議題時使用宗教理據的限制。讓公民使用任何他們所覺得適當的理據——當然也包括宗教理據。¹⁰¹」

但是，沃特斯朵夫認為，宗教公民在參與公領域辯論時，仍然必須遵循以下三個原則¹⁰²。第一，公民在公共論域中進行討論時，必須有一個尊重他人的態度。我們與他人的討論必須以一種有禮(civility)的方式進行。第二，除非在極端的情況下，公共政治辯論的實施和結束都必須遵照國家法律以及憲法條款所設定的規則。第三，公共政治辯論的目標必須是達致政治正義，而非成就一己的私益。除了這三個原則之外，宗教公民可以自由地於公共論域中訴諸宗教理據來為某一立場進行辯護，並且不需要同時提出任何公共理據（如羅爾斯在1997年所主張的）。

至於立法者在國會中就某一法案進行辯論時，是否亦得自由訴諸宗教理據呢？沃特斯朵夫認為，立法者即為民意代表(a representative)，而關於民意代表的角色，有二種理解方式。第一種的民意代表，其角色僅在於「發現他的選區中多數選民的意志」（即所謂的「命令委任制」）¹⁰³。第二種的民意代表，雖然也會考量

¹⁰⁰ *Id.* at 111.

¹⁰¹ *Id.* at 111-12.

¹⁰² *Id.* at 112-13.

¹⁰³ *Id.* at 118.

選區選民的態度，但至終仍是依照其確信來做出政治決定（即所謂的「自由委任制」）。沃氏認為，在第一種民意代表的情形中，民意代表個人的宗教確信為何不重要，因為她必須依照選區選民的意志來進行投票。但是在第二種情形中，民意代表則可以根據她個人的信念與價值觀（包括宗教信仰），來判斷是否要支持某一法案。而沃氏認為，此時即便此一立法者根據宗教信仰來支持（或反對）某一法案，或是在國會辯論時以宗教辭令來說明她反對某一法案之理由，皆不應受到任何的限制¹⁰⁴。當然，一個民意代表在國會殿堂上訴諸宗教理據，可能會招致某些世俗選民的不悅，導致她在下一次的選舉中落選，而這也是她個人應該考慮的風險¹⁰⁵。但是除此之外，自由主義者不應對其訴諸宗教理據的行為施加任何的限制或譴責。

二、綜合評析

綜合以上關於宗教理據於公共論域中之使用及限制的三種理論模式，筆者認為，針對此一議題，一個較為合理的立場必須包含三個要素：(1)宗教性論述在非正式的公共論域中應被容許存在；(2)但宗教公民亦必須依照羅爾斯關於「但書」之要求，於其論述中同時提出公共理據；(3)在政府機構中不得使用宗教性論述。以下筆者分別就這三點的內容予以說明。

（一）為什麼宗教性論述在公共論域中應被容許存在？

筆者認為，將宗教觀點從公共論域排除出去的主張——即羅爾斯1993年之立場——之最主要的問題是，其忽視了此一事實：宗教乃是一個人深刻的自我認同，而不僅是一個個人的選擇而已。加拿

¹⁰⁴ *Id.* (“Indeed, on the latter construal of the role of representative, no general restraint on the use of religious reasons seems relevant or appropriate. The representative must decide as she judges best...Her decision will have to be in the light of all that she believes, including her religion or irreligion, as the case may be.”)

¹⁰⁵ *Id.*

大法律學者Richard Moon曾對宗教的此一特質（作為一個人的自我認同）有如下的準確描述：

國家中立之要求，以及政治決定必須與宗教信仰相分離之要求，其基礎乃是一個「將宗教信仰與實踐視為深植於個人自我認同裡的元素」的概念，而不僅是一個個人所做的選擇或判斷。宗教信仰在一個人的世界觀中具有核心地位。宗教信仰指引了一個人在世界中的方向，形塑了他/她對於社會秩序與自然秩序的觀點，並為這個人的行動提供了一個道德框架。此外，宗教信仰把個人連結於一個信仰的社群，這個社群往往是一個信徒生命中最重要或最關鍵的一個社會組織。信徒並藉此參與了一個共享的實踐與價值體系，在某些例子中，此一共享的實踐與價值體系可被描述為是一種「生活方式」¹⁰⁶。

對於虔誠的信徒而言，宗教不僅是「我所選擇相信的信仰」，更大的程度上就是「我所是的」，就是「我這個人是誰」¹⁰⁷。宗教信仰與種族、語言以及性別一樣，皆屬於個人自我認同中「無可妥協」(non-negotiable)的一個部分¹⁰⁸。換言之，宗教信仰與宗教實踐不是一個身外之物，不是一個人可以隨意放棄、隨意卸除、隨意變更的，因為它就是一個人自我認同的一部分。

歐洲人權法院於2014年之*S.A.S. v. France*一案判決中亦指出，宗教「乃是構成信徒之自我認同與人生觀的最重要元素之一」¹⁰⁹。法院在該案中審理的，是法國政府立法禁止在公共場所穿戴以蒙面為

¹⁰⁶ Richard Moon, *Freedom of Religion under the Charter of Rights: The Limits of State Neutrality*, 45 U.B.C. L. REV. 497, 507 (2012). (省略原文中所引的註解)。

¹⁰⁷ Avigail Eisenberg, *Religion as Identity*, 10(2) L. & ETHICS OF HUM. RTS. 295, 300 (2016).

¹⁰⁸ *Id.*

¹⁰⁹ *S.A.S. v. France* [GC], App. No. 43835/11, 2014-III Eur. Ct. H.R. 341.

目的之服飾，是否符合歐洲人權公約之規定。此一禁令之實施，導致基於宗教信仰而於平日有穿著「尼卡布」(niqab，幾近完全覆蓋臉面，只露出眼睛之黑色面紗)與「布卡」(burqa，全身式罩袍，僅在眼睛區域有網格供穿著該罩袍之婦女向外觀看)之法國穆斯林婦女，不再能於公共場所中穿著這些服飾。法院認為，對於這些穆斯林婦女來說，此一禁令形同強迫她們「**完全放棄她們的自我認同中被視為重要的一個元素**，以及她們所選擇來表達她們的宗教信仰的方式。¹¹⁰」(粗體強調為本文所加。)如果有形的服飾本於其宗教象徵意義足以構成一個信徒自我認同的一個重要元素，那麼無形的宗教價值觀及道德觀，更與信徒個人的自我認同有密不可分的關係，也是(或更是)無法輕易卸除的。

要求宗教公民在公共論域中不得訴諸宗教理據，形同要求他在進入這個場合之前，必須暫時卸下那個指引他在這個世界中應如何生活、如何判斷是非對錯的道德框架，也形同要求他必須暫時卸下他一部分(甚至可能是最重要)的自我認同。然而，這對許多虔誠的宗教公民而言，是一個過重的代價。畢竟，一個人可以暫時卸下他的帽子、鞋子或隨身物品，但是，他如何能卸下(或否認)他一部分的自我認同，而不同時對自己的人格尊嚴遭成傷害呢？再者，如果一般公民參與政治討論時不須暫時放下他們的自我認同，但獨有宗教公民需要付出此一額外的代價，以作為進入公共論域之條件，這顯然在一般公民與宗教公民之間造成了差別待遇，侵害了宗教公民平等參與政治的權利。因此，基於維護宗教公民的人格尊嚴以及平等參與政治的權利，一個自由民主的國家，自應容許宗教公民在公共政治討論中本於其宗教信仰來表達觀點。

110 *Id.* at § 139. 然而，歐洲人權法院最終仍以法國政府在此一議題上享有「廣泛評斷餘地」(wide margin of appreciation)為由，判定此一關於蒙面服飾之禁令並未違反歐洲人權公約第8條以及第9條之規定。See *id.* at §§ 155-159.

(二) 為什麼羅爾斯的「但書」並未對宗教公民施加過重的負擔？

另一方面，我認同羅爾斯在1997年所提出之新立場，亦即宗教公民雖可於公共論域中訴諸宗教理據，來為自己所支持的政治立場進行辯護，但是宗教公民也必須在其論述過程中，從公共理據的角度來說明為什麼該立場值得支持。換言之，宗教公民可以被合理期待，在其論述中同時使用宗教性語言與世俗性語言來證成他的立場。

至少在臺灣的脈絡中，我不認為要求宗教公民在公共論域中同時使用宗教與世俗性語言，會對其宗教自由造成過重之負擔。我認為，絕大部分在臺灣的宗教公民，皆有足夠的能力使用世俗語言來就某一政治議題與其他公民進行溝通。英國學者Catherine Audard曾指出，運用公共理據的能力，是與一個人所受的教育息息相關的。她寫道：「為了要將宗教信仰『翻譯』為公共理據，一個人需要運用自己進行批判性區辨的能力。一個人也必須接觸各種各樣的主張與理由，但這正好是一些具宗教信仰的父母所反對的……公共理性的要求的確是過於沉重的，因為這樣的要求必然包含在啟蒙時代中所被提倡的一種批判性思考。雖然這並不一定會導致不可知論或相對主義，但這會灌輸一個懷疑和比較的可能性，而對宗教信仰造成無可回復的影響。¹¹¹」換言之，要具備運用公共理據的能力，一個人在受教育的過程中就必須接觸除了宗教信仰以外的各種各樣的主張和觀點，也必須培養批判性思考的能力。然而，這與保守派的宗教父母對子女教育的期待是相對立的，也與西方社會中某些宗教學校所提供的教育是相對立的。如Audard所指出，宗教學校「並不總是鼓勵批判性分析的發展，也不鼓勵具有紮實基礎的論證或辯論技

111 Catherine Audard, *Rawls and Habermas on the Place of Religion in the Political Domain*, in HABERMAS AND RAWLS: DISPUTING THE POLITICAL 224, 239-40 (James Gordon Finlayson & Fabian Freyenhagen eds., 2011).

巧」¹¹²。依此，我們可說，長期接受傳統保守宗教教育的人，在政治討論中使用公共論據的能力，相較於他人可能是較為有限的。

然而當我們將視角轉回臺灣，我們可以發現，在臺灣事實上只有極少數的宗教信徒，是在一個保守且封閉的宗教社群環境中成長的¹¹³。大部分的宗教公民是在公立學校中受教育，並且也將其子女送至公立學校受教育。主要的原因是，就學生的學業表現而言，聲譽較佳的中小學校多半為公立學校。根據臺灣大學經濟系駱明慶教授於2002年所發表的知名文章〈誰是台大學生？——性別、省籍與城鄉差異〉，自1982年至2000年，在臺大學生之高中畢業學校的前20名學校中，只有2所學校是私立學校（延平中學、道明中學），其中只有1所是私立宗教學校（道明中學）¹¹⁴。而就算宗教父母基於信仰的考量將其孩子送至私立宗教學校就讀，絕大部分在私立宗教學校的學生是沒有特定的宗教信仰的。根據筆者於2013年與2014年與三所天主教學校之行政人員所來往的電子郵件，在這些天主教學校中具有天主教信仰的學生比例，平均僅約為1-3%¹¹⁵。

據此，我們可以推論，臺灣絕大部分來自宗教家庭的孩子們，因其所受的公立學校教育，使其得以接觸除了本身家庭的宗教信仰

¹¹² *Id.* at 236.

¹¹³ 在我國，一個選擇離開主流社會，並在一個相對隔絕的環境中發展其信仰生活的宗教社群，即為「新約教會」。1997年，「新約教會」的孩子們集體從公立學校退學，而回到該教會之聖山「錫安山」上進行自學。參見錫安山教徒子女集體退學，聯合報，1997年5月6日A6版。關於此一教會在臺灣建立以及早期發展的歷史，參見Murray A. Rubinstein, *The New Testament Church and the Taiwanese Protestant Community*, in *THE OTHER TAIWAN: 1945 TO THE PRESENT* 445 (Murray A. Rubinstein ed., 1994).

¹¹⁴ 參見駱明慶，誰是台大學生？——性別、省籍與城鄉差異，經濟論文叢刊，30卷1期，頁113-147（2002年）。

¹¹⁵ 根據天主教正心高級中學生命教育中心盧慧真副主任，該校學生中天主教教友之學生佔全體學生之比例為1.4%（2013年9月27日之電郵）。根據天主教道明中學的楊嘉欽老師，在該校全校4,600多位學生中，僅有大約「10多位」學生為天主教教友（2013年9月29日之電郵）。而根據天主教曉明女中楊素欽老師，該校學生中有約3%的學生具有天主教信仰（2014年7月29日之電郵）。

以外的各種不同觀點，因此應具備較佳之運用公共理據的能力。並且這些孩子們在學校中（不論是在公立學校或私立宗教學校）都會結識許多不同宗教信仰的朋友，因此也必然熟悉以世俗性語言所進行的溝通方式。所以，要求這些熟悉世俗性溝通方式的公民，於公共論域中同時使用宗教性語言與世俗性語言來證成他所支持的政治立場，並不是一個過於嚴苛的要求。至少在臺灣的脈絡中，我們並非不能合理期待宗教公民在公共的政治討論中使用公共理據。

當然，「有能力」做某件事不代表「有義務」做那件事。因此，我們需要進一步探討，為什麼宗教公民於公共政治討論中應同時提出公共理據。讓我們設想以下這個情境：有四個人坐在餐桌上交談，其中三個人的母語是A，但他們也會講B語言，只是講得不像母語A這麼流利。然而，餐桌上的第四個人只會講B語言。此時，這三個人若尊重這位只會講B語言的人，那麼他們就會使用B語言來進行溝通，即便講B語言對他們來說較為生疏。同樣地，我們可以把宗教公民理解為以宗教語言（及其背後之宗教思維）為母語，並以世俗語言為第二語言的一群人。相對地，那些沒有任何宗教信仰，也未曾涉獵任何宗教典籍的世俗公民，則類似上述例子中的第四個人；也就是，他們只熟悉世俗性語言的表述方式，但較難以理解宗教性語言。在這樣的情況下，有能力使用「雙語」的宗教公民，若尊重世俗公民，就會——並且也應該——使用世俗性語言來進行政治溝通與交談。否則，宗教公民若一味地使用他人較難以理解與掌握的宗教理據來表達其政治觀點，則這樣的一種單向式的互動就很有可能使世俗公民與宗教公民之間產生隔閡，久而久之產生更多的不信任，進而種下更嚴重之對立的因子。

然而，必須再次強調的是，宗教公民不應被要求，於公共政治討論中僅使用世俗理據來證成他的政治立場。對於虔誠的信徒來說，宗教信仰連同其思維、語言，對其來說可被理解為是一種「母語」，是其自我認同的一部分，也是其人格構成中的一個重要元

素。要求宗教公民於公共論域中完全不得訴諸宗教理據，對許多虔誠的信徒來說，將構成一個過重的代價。再者，如哈伯瑪斯所指出的，宗教性語彙具有一種闡述普遍存在於社會中的道德直覺與道德感情的特殊力量¹¹⁶。因此，若不容許宗教理據於非正式之公領域的政治討論中出現，這也會對公民社會整體的利益造成傷害。

（三）為什麼政府機構中不得使用宗教性論述？

最後，本文贊同哈伯瑪斯所強調的，非正式的公領域與例如議會、行政部門與法院等政治權力機構之間，應有一個「制度門檻」，宗教性語言唯有在經過翻譯成為世俗性語言之後，才能進入政府機構中，成為政治決定的基礎。

美國憲法學者Kent Greenawalt與哈伯瑪斯持類似的觀點。Greenawalt教授亦認為，自由主義政治哲學中關於公共理據之要求，原則上應僅適用於政府官員的公開表述，而不應及於一般公民在公共政治討論中所發表之言論¹¹⁷。這是因為政府官員與一般公民有如下的重要差異：第一，比起一般公民，政府官員對於法律的制定與適用有更密切的關係。其次，政府官員之人數要比一般公民少得多。第三，政府官員較習於不以其個人生活中所有相關的考量，來進行政策判斷與說明其判斷的理由。反之，一般公民則較無此一習慣。亦即，一般公民比較不習於區分「什麼考量在政治上是重要的」與「什麼考量在生活上是最重要的」。第四，從對於社會整體之宗教自由的侵害的觀點而言，將公共理據之要求加諸在政府官員身上所造成對於宗教自由之侵害，顯然要比將該要求加諸在所有公民身上所造成之宗教自由之侵害要來的輕微。第五，公共理據對官員

116 參見前註68-77及其相伴隨之正文。

117 KENT GREENAWALT, RELIGION AND THE CONSTITUTION VOLUME 2: ESTABLISHMENT AND FAIRNESS 505 (2006).

之約束會對政治生活之品質產生更大的影響¹¹⁸。基於這些差異，Greenawalt教授認為雖然一般公民不需要受到公共理據的限制，但是政府官員則有受限制之必要，不應被容許在以官員之身分進行公開發言時訴諸宗教理據¹¹⁹。

筆者認為，在以上Greenawalt教授所指出的政府官員與一般公民的五點差異中，其中的第一點——政府官員對於法律的制定與適用有更密切的關係——特別關鍵。本文在第「參」大點的一開頭曾指出，根據自由主義者的觀點，公領域中的政治討論之所以必須受到公共理據原則之制約，主要的原因是要避免某一法律的通過使得社會中的少數群體產生一種印象，就是主流群體試圖藉此將其宗教價值觀強加在他們身上。我們可以試想以下二種假設性情況。在（甲）情況中，一個公民團體召開記者會，在會中該團體之發言人本於宗教性理由，主張應通過某一限制他人權利的法律。而在（乙）情況中，一個立法院黨團召開記者會，在會中該黨團之發言人本於宗教性理由，對於某一限制公民權利的法律草案表達支持之立場。假設在這二種情況中，所要通過的法律內容是完全一樣的，並且二個發言人所訴諸的宗教性理由也完全相同。那麼，從少數群體的觀點來看，以上哪一種情形較易產生「主流群體試圖透過法律

¹¹⁸ *Id.*

¹¹⁹ 需要強調的是，本段中所介紹之Greenawalt教授關於政府官員應受到公共理據制約之觀點，仍是從政治哲學的角度來評析政府官員訴諸宗教性理由之正當性。若從憲法的角度，Greenawalt教授認為一個植基於宗教道德觀的法律，只有在下述之情況下，才因違反了美國憲法第一增補條款關於禁止設置國教（establishment of religion）之要求，而應被法院宣告違憲：「若是一個法律之可確定的、具主導性的立法理由，是『某些行為是不道德的』這樣的觀點，並且這樣的觀點是以宗教觀點為其基礎，且沒有任何關於該行為可能造成之『傷害』的理由足以證成此一法律，那麼此一法律就違反了禁止設置國教之條款。」*Id.* at 535. 換言之，如果一個限制他人權利之法律是植基於宗教信仰，但是立法理由中除了宗教理據之外，亦有關於受規範之行為如何可能造成第三方或行為人本身的傷害之理據，並且此一理據能單獨地證成該法律，則此一法律即不違反禁止設置國教條款之要求。

之制定，將其宗教價值觀強加於我們身上」的威脅感呢？答案顯然是（乙）情況，因為立法院黨團及立法委員是國家正式立法程序中的直接參與者，而公民團體僅是間接參與者。當立法委員訴諸宗教理據來支持某一限制他人權利之法律草案時，其所表達的觀點有更大的可能性——並且在時間上也可能更快地——會落實為一個正式通過的法律。正是因為包括立法委員在內的政府官員，對於法律的制定與適用有更為密切、更為直接的關係，所以當政府官員在其公開表述中訴諸宗教理據時，也更容易使得不屬於此一宗教的少數群體感到其宗教上的自我認同受到威脅。這樣的一種受威脅感若沒有適當地予以平撫，很容易進一步演變為對於主流群體的憎恨與仇視，埋下不同群體之間嚴重衝突的種子，動搖一個政治社群原有的和諧與穩定。這就是為什麼掌握政治權力的官員必須要受到公共理據的制約，不得在其以官員身分進行公開發言時訴諸宗教理據。

綜上所述，公民在非正式的公共論域中應被容許訴諸宗教理據來倡議某一政治立場，但他們有（道德的而非法律的）義務同時提出可支持該立場的公共理據。至於在國家的政治權力機構中，宗教理據則不應被使用來作為政治決定的基礎¹²⁰。

120 讀者可能質疑，筆者的此一立場（亦即政府機構所依憑用以作成正式決定之理據，必須是世俗性理據）是否會造成偏待世俗公民、對宗教公民不公之情形，而有違國家中立之原則。就此，筆者有以下幾點回應：

首先，「政府機構中不得使用宗教性論述」此一要求，就其所可能導致的「具體結果」而言，不見得必然對宗教團體與信徒產生不利之後果。例如，一個法院的判決，可以完全以世俗理據為其內容，但至終在判決結果上得出宗教信徒之宗教自由權利在此一案件中應優先受到保護之結論。

其次，筆者認同哈伯瑪斯所主張，宗教性語言所欲表達之內容，必須經過「翻譯」為世俗語言後，始得成為政治權力機構決策之基礎。在此一觀點之下，宗教信念與價值其實並非完全、絕對地被排除於政府機構之外，只是其內容需要經過翻譯這道手續，才得以跨越「制度門檻」，而成為政府機構內所可以正式使用之理由。

反過來說，若容許國會中的議員於政策辯論中得自由訴諸宗教理據，則由於主流宗教群體在國會中相較於少數宗教群體必然有更多的代表，那麼屆時國會中所充斥的，將會是主流宗教的宗教論述，而非少數宗教之觀點。而若主流宗教的代表在國會中之論述與主張帶有「排除異己」、「唯我獨尊」的色

肆、基督教信仰與限制他人權利的法律

本文以上主要是從政治哲學的角度，來探討宗教公民在公共論域中使用宗教理據之正當性。從本大點開始，本文則將轉而從基督教信仰的內部觀點，來討論基督教團體與信徒政治參與的正當性，特別是參與公共政治辯論以倡議一個限制他人權利的法律之正當性。筆者主張，儘管基督教公民應被容許在公共論域中訴諸宗教理據以倡議一個限制他人權利的法律，但基督教信仰本身並沒有要求信徒們採取此一政治行動。換言之，基督徒並沒有任何宗教自然法上的義務，要去介入政治並制定法律以限制其他公民的權利。

一、為信仰受逼迫 vs. 為信仰迫害他人

對政教關係有專精研究之法律學者Rex Ahdar和Ian Leigh曾分析基督教信仰傳統中，可據以支持當代意義之宗教自由的思想基礎。他們根據聖經經文以及重要之神學著作，提出了為什麼基督徒應支持宗教自由的八大（信仰上的）理由。這八大理由包括：「自願性原則」、「基督在世的榜樣」、「關於逼迫的禁令」、「人之判斷不可靠原則」、「本於末世觀的信心」、「大公的或普世性原則」、「良心不應受拘束」，以及「雙重權柄原則」¹²¹。其中，「關於逼迫的禁令」此一原則，對於本文所討論的問題——基督徒是否應本於宗教信仰介入政治以推動一限制他人權利的法律——具有特別的啟發意義。本文以下簡要介紹此一原則之內容及其應用。

彩，則少數宗教社群必然會感受到強烈的不安定感。所以，禁止於政府機構內訴諸宗教理據，看似是對宗教公民不公平之要求，但事實上此一禁令同時也保障了社會中一部分宗教公民（屬於少數宗教群體的公民）的尊嚴和權益。

¹²¹ REX AHDAR & IAN LEIGH, RELIGIOUS FREEDOM IN THE LIBERAL STATE 50 (2d ed. 2013). 這八大理由的原文分別是：“the principle of voluntariness”, “the Christological injunction”, “the persecution injunction”, “the fallibility principle”, “the eschatological or providential confidence”, “the ecumenical or universal principle”, “the principle of the unrestricted conscience”, “the dual authority principle”.

Rex Ahdar和Ian Leigh指出，基督徒本於信仰來逼迫別人，是「不討上帝喜悅」並且是「羞辱上帝」的¹²²。他們引用自由主義的奠基者約翰·洛克（John Locke）在《論寬容》（A LETTER CONCERNING TOLERATION）中的一段話：「在（聖經）福音書中經常宣告，基督的真正門徒必須忍受逼迫；但是關於基督的教會必須逼迫他人，並用烈火與刀劍來迫使他人接受教會的信仰和教義，這樣的思想我從來沒有在新約聖經中的任何一卷書中發現過。¹²³」的確，新約聖經中有許多地方論到基督徒應該學習忍受逼迫。例如，在馬太福音第五章10-12節，耶穌對祂的門徒說：「為義受逼迫的人有福了，因為諸天的國是他們的。人若因我的緣故，辱罵你們，逼迫你們，捏造各樣壞話毀謗你們，你們就有福了。應當喜樂歡騰，因為你們在諸天之上的賞賜是大的；原來在你們以前的申言者，人也是這樣逼迫他們。¹²⁴」馬太福音第五章中有另一段更為人所熟知的經文：「但是我告訴你們，不要抗拒惡人；反而無論誰打你的右臉，連另一面也轉給他。那想要告你，要拿你裡衣的，連外衣也讓給他；無論誰強逼你走一里路，你就同他走二里。¹²⁵」這些經文都印證了洛克所說的「基督的真正門徒必須忍受逼迫」的觀點¹²⁶。

另一方面，新約聖經要求信徒不得基於信仰的緣故而逼迫別人。此一「關於逼迫他人的禁令」，清楚揭示在路加福音第九章的一段故事裡。路加福音第九章51-56節記載：「耶穌被接上升的日子將到，祂就定意面向耶路撒冷去，並且打發使者走在祂前面。他們就去，進了撒瑪利亞的一個村莊，要為祂豫備。那裡的人不接待

¹²² *Id.* at 38, 50.

¹²³ *Id.* at 38.

¹²⁴ 聖經恢復本（2007年），馬太福音第五章，http://www.recoveryversion.com.tw/Style0A/026/read_List.php?f_BookNo=40&f_ChapterNo=5&f_VerseNo=1（最後瀏覽日：2022年1月18日）。

¹²⁵ 馬太福音第五章39-41節。

¹²⁶ 另外，使徒保羅所寫之「羅馬書」的第十二章14節亦有相同的思想：「逼迫你們的，要為他們祝福；只要祝福，不可咒詛。」

祂，因祂面向耶路撒冷去。祂的門徒雅各、約翰看見了，就說，主阿，你要我們吩咐火從天上降下來，燒滅他們麼？耶穌卻轉身責備他們，說，你們的靈如何，你們並不知道。人子來不是要滅人的性命，乃是要救人的性命。他們遂往別的村莊去了。¹²⁷」（粗體強調為本文所加。）關於這段經文，20世紀偉大的華人基督教領袖倪柝聲先生¹²⁸曾有如下的評註：「主在這裡不是責備他們的根據聖經、發熱心；主乃是責備他們的靈不對。一個人可以愛主、行事符合聖經、熱心等，可以按舊約先知的教導，跟隨先知的作法而作事，但他的靈卻不對。雅各、約翰的愛主、熱心，固然沒有錯，但是他們的靈錯了，叫主不能不責備他們。他們是熱心、愛主，但他們的靈不對。¹²⁹」雅各和約翰的靈是激憤的，是想要報復的，但耶穌的靈

127 聖經恢復本（2007年），路加福音第九章，http://www.recoveryversion.com.tw/Style0A/026/read_List.php?f_BookNo=42&f_ChapterNo=9&f_VerseNo=1（最後瀏覽日：2022年1月18日）。

128 知名宗教學者曾慶豹教授曾如此評價倪柝聲先生：「倪柝聲……是廿世紀華人基督教界最具影響力的人物，……他最著名的著作《屬靈人》可能是過去一百年來最『經典』的一本著作，我們目前還沒有辦法想到還有哪一本書能像它如此地影響華人教會。」曾慶豹，無所憑依、無因而起：倪柝聲的神學人類學及其文化底蘊，漢語基督教學術論評，12期，頁161-162（2011年）。

另外，長期關注中國人權問題的美國資深眾議員Christopher H. Smith，曾在2009年於美國國會的一段發言中，特別肯定倪柝聲先生為基督教信仰所作出的貢獻與犧牲，其發言稿中也包含了一段關於倪柝聲先生生平的簡述，筆者摘譯其中部分內容如下：「倪柝聲……在1922年成為一位基督徒。在1930年代，他旅行到歐洲以及北美，在那裡佈道並發表演說。其後他的佈道內容被集結成書出版。到了1940年代末期，倪柝聲已成為中國基督教界最有影響力的作家、佈道家，以及教會領袖。1952年，中國政府將倪柝聲以及許多其他的基督教領袖予以監禁。雖然倪柝聲從未獲釋，但在1960與1970年代，他的幾本著作在影響力與受歡迎程度上持續增長，特別是在美國。他最為人熟知的書《正常的基督徒生活》在全球已銷售超過一百萬冊，並成為了20世紀基督教經典書籍之一。在1972年，他以71歲之齡在一個勞改農場中過世。他所遺留的幾封信件證實他直到最後一刻仍然忠於上帝。」In Recognition of Watchman Nee, Congressional Record Volume 155, Number 118, GPO (July 31, 2009), p. E2110, <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CREC-2009-07-31/html/CREC-2009-07-31-pt1-PgE2110-2.htm>.

129 倪柝聲，靈的品質（一），收於：臺灣福音書房編，倪柝聲文集，第三輯第十六冊：主恢復中成熟的帶領（卷二），3版，頁216（2002年）。

是什麼呢？或說耶穌的心深處最在意的是什麼？祂所最在意的，就是要救人的性命，甚至也包括了那些反對祂、不接待祂的人的性命。雖然那些住在撒瑪利亞村莊中的居民棄絕了耶穌和祂的門徒，但耶穌強烈地拒絕使用任何外在、暴力的方式，來使人歸服於祂。

也許有些基督徒會認為，他們之所以要發動或參與政治運動，以推動一個限制他人權利的法律，就是為了要「拯救」他人，使人可以脫離原先悖離神的一種生活方式，轉而成為一個行事為人讓神所喜悅的人。然而，我們都知道，「敬拜偶像」是一個完全且嚴重違背基督徒信仰的行為，並且也是神藉由摩西所頒布之「十誡」中，第1條與第2條所禁止的行為¹³⁰。雖然聖經中有對於「敬拜偶像」此一行為極其明確與嚴肅的禁止，但今天應該少有基督徒會想要去推動制定一個法律，來禁止社會上所有對於其他宗教之神明的敬拜。那麼基督徒面對社會中許多其他公民「敬拜偶像」的行為該怎麼辦呢？基督徒乃是透過傳福音的方式，來幫助人由內而發地悔改並轉向神。同樣的，即便我們認為同性性行為或墮胎違反了神的律法，我們也不該訴諸法律的強制力來試圖改變他人的行為，而是應該藉由福音的傳揚和教導，使人自願的接受聖經的教訓。

二、耶穌與政治：馬太福音第二十二章15-22節的詮釋

本文接下來將要介紹並分析一段在新約聖經中相當聞名的故事。在這段故事中，耶穌所說的「把該撒的物歸給該撒，把神的物歸給神」，成為流傳至今的一句名言，也成為當代討論政教關係的學者經常引用的一句話。筆者認為，我們從這段故事中可以發現，耶穌在世上時對於政治或世俗政權的態度是什麼。而耶穌對政治的態度，也該成為所有跟隨祂的人對政治所應採取的態度。以下是這

130 出埃及記第二十章3-5節：「除我以外，你不可有別的神。不可為自己雕製偶像，也不可雕製任何上天、下地、和地底下水中之物的像。不可跪拜那些像，也不可事奉它們；因為我耶和華你的神是忌邪的神。」

段故事的出處，馬太福音第二十二章15-22節：

當時，法利賽人去商議，怎樣就著耶穌的話陷害祂。於是打發他們的門徒，同希律黨的人到耶穌那裡，說，夫子，我們知道你是誠實的，並且誠誠實實教導神的道路，甚麼人你都不顧忌，因為你不看人的外貌。請告訴我們，你怎麼看，納稅給該撒，可以不可以？耶穌看出他們的惡意，就說，假冒為善的人哪，為甚麼試誘我？拿一個上稅的錢給我看。他們就拿一個銀幣給祂。耶穌說，這像和這號是誰的？他們說，是該撒的。耶穌說，這樣，把該撒的物歸給該撒，把神的物歸給神。他們聽見就希奇，便離開祂走了¹³¹。

正如耶穌在這段經文中所說的，法利賽人和希律黨人以「可否納稅給該撒」這個問題來問耶穌，其實是為了試誘或試驗祂，為了陷祂於不義。因為當時猶太人受到羅馬帝國的殖民，而猶太人是否應該上稅給殖民政府，在當時是一個具有高度爭議性的議題。政治大學宗教研究所郭承天教授曾經詳細研究這段經文的歷史背景，他指出，在那個時代中「猶太民族主義份子反對向羅馬政府繳交任何的稅，在巴勒斯坦地區也曾經因為繳稅的問題，引起多次的官民衝突和暴動，例如西元六年加利利地區的猶太人發動一場非常血腥的暴動。¹³²」因此，如果耶穌回答，當納稅給該撒，那麼法利賽人（也就是猶太人中最嚴格遵守猶太律法的教派）就可以在猶太人中散布這樣的訊息：耶穌是猶太人的叛徒，是一個想要討好殖民者的人。然而，若祂回答說不應納稅給該撒，那麼希律黨人（也就是一群支持羅馬帝國所派遣到該地區的分封王「希律」的猶太權貴分子），就可要求羅馬政府以違抗政府命令為由來逮捕祂。面對這樣

131 聖經恢復本（2007年），馬太福音第二十二章，http://www.recoveryversion.com.tw/Style0A/026/read_List.php?f_BookNo=40&f_ChapterNo=22&f_VerseNo=1（最後瀏覽日：2022年1月18日）。

132 郭承天，政教的分立與制衡：從聖經看政教關係，頁71（2001年）。

一個兩難的困境，耶穌以「把該撒的物歸給該撒，把神的物歸給神」這樣的話，智慧地迴避了在這個議題上採取特定的政治立場。

從政教關係的角度來說，「把該撒的物歸給該撒，把神的物歸給神」這句話所帶來的啟發是，我們似乎可以由此推演出有二個不同領域的存在：世俗領域（屬該撒）和神聖領域（屬神）。如果一件事可被歸類為是屬於某一領域，則另一領域之權力者即不應予以干涉。例如納稅這件事，在耶穌的觀點中是「屬該撒」的，也就是屬於世俗領域的事務，所以神聖權力不應予以干涉。反之，若一件事務是「屬神」的，是在神聖領域的管轄權範圍之內的，那麼世俗權力亦不應加以干涉。因此，這個故事隱含了一種「政教分立」（the separation of church and state）的思想——政權與教權各有其管轄的領域，雙方不得侵犯彼此的管轄範圍。

然而，郭承天教授反對以上這樣的觀點。他不認為這段經文可以充分支持「政教分立」的立場¹³³。首先，他認為，馬太福音的作者，在記錄這一個故事時，可能沒有任何的意圖，要「建立一套可以永久適用的政教關係理論」¹³⁴。反之，作者記載這段故事的用意，可能只是為了要顯明耶穌在應對敵對者的試驗時所顯示出來的智

133 關於國家與宗教團體的互動原則，郭承天教授有其獨到的見解。他主張，在政教關係上最適當的指導原則應該是「政教制衡」（checks and balances），而非「政教分立」。「政教制衡」的特點在於，在此一模式之下，「政府與宗教應該保持適度的互動關係，並且分別授予一些制衡的機制（法律或社會規範），以促成建立良善社會的目標。」在政治對宗教的制衡方面，郭教授認為，在憲法保障宗教自由的界限內，國家得依據法律所賦予的權限，來干預宗教團體的非法行為。而在宗教制衡政治的方面，他主張「宗教團體也可以遵循民主的程序，在『某些規範標準下』，表達意見或實際影響政府官員的選派、財政的使用、以及外交政策等政治決策。」郭承天（註132），頁29-30。在一篇較晚近的文章中，郭教授將戰後臺灣的政教關係劃分為三個階段。他認為自2000年以後，我國的政教關係即進入了「政教制衡」的階段。See Cheng-Tian Kuo, *State-Religion Relations in Taiwan: From Statism and Separatism to Checks and Balances*, 49(1) ISSUES & STUD. 1 (2013).

134 郭承天（註132），頁72。

慧。並且，當耶穌說「把該撒的物歸給該撒，把神的物歸給神」時，祂不僅強調了信徒對世俗政權的義務，也同時藉由這句話的後半段強調了信徒對神的義務。也就是說，耶穌在這個回答中將一個純世俗性的議題，轉化為一個「事奉神」的議題，一個「對神盡義務」的議題¹³⁵。其次，郭教授指出，「若是要從這一段經文來推論政教關係的話，最多只能說耶穌所支持的政教關係，應該是『有限度的合作』。人頭稅或者是其他的賦稅，等於是人民欠政府的一種債務。既然是一種債務，就應該償還。從人頭稅這一項單一事件，就可以推論到政教分立論所主張的各種政教關係議題嗎？耶穌沒說。¹³⁶」亦即，我們無法從納稅此一單一議題，來推導出一個全面性的「政權與教權互不干涉」的理論。

筆者同意郭教授所說，以這個故事來作為「政教分立」的理論基礎，似乎顯得有些牽強。然而，另一方面，筆者的確認為，這個故事展現了耶穌對於政治所持有的一個特別態度。倪柝聲先生在1936年一篇題為〈基督徒對國家社會的態度〉的講道中，也提到了馬太福音第二十二章的這段經文。倪先生對這段經文的解讀如下：

我們再從聖經中來看主耶穌，祂一點都不摸政治問題……有一次，有些猶太人來試探主，問祂說，納稅給該撒可不可以。你知道那時的羅馬帝國是很霸道的國家，該撒又是個非常兇惡的皇帝。主耶穌怎樣回答呢？祂說，該撒的物當歸給該撒，神的物當歸給神！意思是說，我對這些政治上的事不感興趣。祂是把世界上的事擱在一邊，這就是我們的主。祂如果要推翻該撒並不是一件難事，但是祂根本不看那些事，祂只看重說，你們當信我，你們當信我¹³⁷！

135 郭承天（註132），頁73。

136 郭承天（註132），頁73-74（省略原文中所引的註解）。

137 倪柝聲，基督徒對國家社會的態度，收於：臺灣福音書房編，倪柝聲文集，第二輯第二十六冊：特會、信息、及談話記錄（卷六），3版，頁256（2002年）。

根據倪柝聲先生，這個故事所傳達出來的一個訊息，就是耶穌對政治上的事「不感興趣」，祂「一點都不摸政治問題」。當時的猶太民族主義者，可能會期待耶穌在這次的談話中否定納稅給該撒的正當性，並藉由耶穌在猶太民眾中間的巨大影響力，來號召更多人來抵抗羅馬帝國的殖民統治。但是耶穌並沒有這麼作，祂謹慎地不介入這些政治爭議當中，而專注於尋找罪人、拯救罪人的工作。

筆者認為，倪柝聲先生對於這段經文的詮釋是有高度說服力的，因為除了馬太福音的這段經文之外，新約聖經中亦有其他相關的經文，可以佐證耶穌無意介入世俗政治的態度。例如，約翰福音第六章記載耶穌行了一個神蹟——用「五餅二魚」叫五千人吃飽。在場見證此一事件的幾千位百姓，出於對神蹟的驚訝與對耶穌的感激，便熱切地要擁戴耶穌作王。然而，約翰福音第六章15節記載：「耶穌既知道眾人要來強逼祂作王，就獨自又退到山上去。¹³⁸」祂脫離群眾而獨自退到山上去的這個舉動，除了給我們看見祂不因群眾的熱情簇擁而迷失自我，也給我們看見祂沒有意思要在地上為自己取得任何的政治地位或權力。另外，在約翰福音第十八章36節，當耶穌遭到逮捕，即將被釘十字架時，祂說：「我的國不屬這世界；我的國若屬這世界，我的臣僕必要爭戰，使我不至於被交給猶太人；只是我的國不是來自這裡的。¹³⁹」耶穌在這裡說，祂有一個國，但祂的國與這個世俗世界無關，祂的國與這個世界是二個不同的範圍。

138 聖經恢復本（2007年），約翰福音第六章，http://www.recoveryversion.com.tw/Style0A/026/read_List.php?f_BookNo=43&f_ChapterNo=6&f_VerseNo=1（最後瀏覽日：2022年1月18日）。

139 聖經恢復本（2007年），約翰福音第十八章，http://www.recoveryversion.com.tw/Style0A/026/read_List.php?f_BookNo=43&f_ChapterNo=18&f_VerseNo=1（最後瀏覽日：2022年1月18日）。

基督徒作為一群相信耶穌並跟隨耶穌的人，應該以耶穌在地上的生活為其榜樣¹⁴⁰。不僅在一般待人接物的事上，我們該以耶穌做為榜樣，在面對政治與世俗政權的態度上，我們也該以耶穌的態度為我們的態度。按照以上所列出的經文，我們可以看見耶穌並不熱衷於世俗政治，祂並沒有試圖要發動一場政治革命，以推翻羅馬人不道德的殖民統治，祂沒有意思要在政治上取得什麼地位來實現神的律法，並且祂也表明自己的國度不是這個世俗世界的一部分。因此，我不認為基督教團體與信徒介入政治領域，以倡議制定（或維持）一個限制他人權利的法律，是與耶穌的榜樣一致的，即便他們採取政治行動的目的是為了使聖經的價值和道德標準在人類社會中得以落實。

在〈基督徒對國家社會的態度〉這篇講詞中，倪柝聲先生曾說：「我們的工作不是直接去解決國家問題，不是直接去整頓社會，不是直接去改革政治，不是直接去排解種族之間的糾紛。**你從聖經中也絕對找不到這樣的命令。**¹⁴¹」（粗體強調為本文所加。）是的，也許聖經中有告訴我們某種行為是不道德的，某些價值觀是不正確的，但是聖經並沒有要求信徒，要以直接參與政治並推動立法的方式，來禁止他人從事這樣的行為，或禁止某一價值觀的傳播。換言之，「A行為在基督教的宗教自然法上是否是罪惡的」與「基督教的宗教自然法是否要求信徒以世俗法律為手段來禁止A行為」是二個不同的問題，不應混為一談。如果倪先生以上的話是確實的——筆者也相信是確實的——那麼在聖經中我們是找不到有關於後者的命令的。因此，筆者主張，根據基督教信仰的內部觀點，基督徒不需要——甚至應避免——發起或參與政治運動以呼籲政府

140 參見彼得前書第二章21節：「你們蒙召原是為了此，因基督也為你們受過苦，給你們留下榜樣，叫你們跟隨祂的腳蹤行。」

141 倪柝聲（註137），頁252。

制定一個限制他人權利的法律¹⁴²。

三、「政治疏離論」的合理性、適用對象與例外情形

當然，讀者可能會質疑，以上在倪柝聲先生講道中所提到的「一點都不摸政治問題」的態度，是否代表一種過度消極的政治神學觀？不容否認的是，倪柝聲的政治神學觀有著強烈的「政治疏離論」的色彩¹⁴³。他在〈基督徒對國家社會的態度〉這篇講詞的一個段落中，將世俗的國家社會制度比喻為一艘破舊不堪、且正不斷往下沉的大船。他認為，基督徒所要作的，不是要救這艘船，而是要救船上的人。亦即，基督徒應該放棄以改革之手段來挽救這個世界及其一切腐敗的制度，而專注於以福音的傳揚來拯救世上的人¹⁴⁴。若將這樣的觀點應用到本文的脈絡中，那麼基督徒不僅不該介入政治以推動制定一個限制他人權利的法律，他們似乎也不該花費時間精力，於公領域中倡議那些具有促進他人權利與自由之效果的政治立場。基督徒唯一該作的，就是專注於福音的傳揚。

雖然倪柝聲身處的時代與當今臺灣的民主社會脈絡有所不同，筆者原則上認同倪柝聲這種「教會應全面與政治保持距離」的立場。筆者主要的理由並非信仰上的，而是涉及政教關係理論。筆者對於「政教分立」原則之內涵，傾向認為應從我國司法院大法官王和雄所說，國家與宗教之間應有一「涇渭分明」之界線的角度來理解。王大法官在司法院釋字第573號解釋之協同意見書中指出：「聖俗分離或政教分離之制度，在現代民主憲政國家時代，更具其有本質非一及涇渭分明之根本意義在。」¹⁴⁵（粗體強調為本文所加。）

142 如果一個基督徒認真地跟隨耶穌在世的榜樣（「祂一點都不摸政治問題」），我相信他／她會「避免」採取政治行動來推動一個限制他人權利的法律。

143 「政治疏離論」一詞為審查人之一所點出，並請筆者釐清此一概念與本文主要論據之關係。筆者感謝審查人寶貴之意見回饋。

144 倪柝聲（註137），頁254-255。

145 司法院釋字第573號解釋王和雄大法官協同意見書。

為了確保國家與宗教之間有一清楚的界線，王大法官進而在其意見書中提出了幾項重要的原則，其中包括：禁止介入涉及宗教教義解釋之紛爭¹⁴⁶、限制宗教行為之法律應受嚴格標準之審查¹⁴⁷，以及國家不宜以特別立法之方式來規範宗教內部事務¹⁴⁸。

當然，國家對於宗教團體之活動不可能採取完全放任（hands-off）之態度，而必然會維持某一程度的管制和規範。從自由主義的角度來看，這樣的管制和規範也是必要的，否則團體內個別成員之基本權恐有遭受侵害之虞。正如政治哲學家Cécile Laborde指出的，「如果宗教團體能夠單方地決定其成員和其他公民的權利與義務，那麼它們將會本於一個神權式的正當性原則來行動，而非本於民主的正當性原則。¹⁴⁹」儘管如此，筆者認為針對某些至為重要的宗教內部事務，國家仍應給予宗教團體最大程度之尊重，不予干涉（例如神職人員之聘僱、成員資格之認定、宗教學校依其信仰進行教導之權利）¹⁵⁰。

146 「國家不僅不應設立國教，且在任何狀態之下，均不應介入信仰對象之價值或宗教教義之決定等宗教上紛爭及核心」；「且有關宗教教義之解釋與宗教團體內部組織之事項，因屬宗教團體自主決定之範圍，非法院依法所得受理之對象，司法權對此應受到限制。」（省略原文中所引的註解）。

147 「又國家縱使要以法律規範宗教行為，亦應體認宗教行為之限制與規範，事實上很有可能侵害到行為之實體內部所蘊涵之宗教信仰之核心，因此，在限制或規範時，應盡到最大審慎之考量，此即學說上所謂基本權之限制，應受嚴格審查標準之規範理論。」

148 「屬於宗教內部之事務而為宗教團體自律之事項，國家亦不應介入，蓋國家若可廣泛規範宗教之組織、宗教行為之內涵、宗教團體之內部行政，無疑的，已使國家可以主導各宗教之制度，甚至會將宗教信仰固定在國家自己所選擇之特定價值模式或目的裡，失去國家之中立性原則」（省略原文中所引的註解）。

149 CÉCILE LABORDE, *LIBERALISM'S RELIGION* 170 (2017).

150 基於篇幅之考量，筆者於此無法就括號內所列之事項是否確實屬於「至為重要」，或「核心」的宗教事務進行詳細之論證。但近年來美國最高法院與加拿大最高法院，已針對這三項宗教內部事務，作出國家無權干預之判決：關於神職人員之聘僱，參見美國最高法院 *Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School v. EEOC*, 565 U.S. 171 (2012) 之判決。關於宗教團體成員資格之認定，參見加拿大最高法院 *Highwood Congregation of Jehovah's Witnesses*

而基於理論一貫之要求，「涇渭分明」之界線不僅應對國家之一方發生效力，對於宗教之一方亦應發生同樣的「禁止干預他方」之作用¹⁵¹。亦即，我認為政教分立原則所隱含的應該是一種「雙向的互不干涉」的要求，宗教團體不能一方面要求國家不得介入其宗教內部事務，另一方面卻積極介入世俗政治，試圖本於宗教價值與相關之道德規範來主導法律的制定與公共政策的形塑。反之，如加拿大法律學者Alvin Esau以一個基督徒之身分而向其他基督教公民所呼籲的，不僅國家應被要求在規制宗教團體之活動上採取一「節制」的態度，宗教團體對於自由主義之政體也應有一「相應的尊重」(reciprocal respect)¹⁵²。這意味著，宗教團體應該承認並尊重自由社會中多元文化之現實，而不應試圖將一個自由民主之社會轉變成為一個基督教國或神權主義式的政體¹⁵³。在政教關係的互動中，若只有國家之一方被要求應給予宗教最大的尊重，而宗教之一方卻並未回饋以相應的尊重，我不認為這樣一種失衡的互動關係是能長久維繫的。

以「涇渭分明」式的政教分立觀作為支持政治疏離論之主要理由，所衍生出來的一個觀點是：政治疏離論主要適用之對象乃是

(Judicial Committee) v. Wall, [2018] SCC 26 (Can.)之判決。關於宗教學校依其信仰進行教導之權利，參見加拿大最高法院Loyola High School v. Quebec (Attorney General), [2015] SCC 12 (Can.)之判決。

151 應予說明的是，基於本文前言所提到的憲法對於人民政治性言論與宗教性言論之保障，此處的「禁止干預他方」並非法律意義上的禁止，而僅為一道德上的訴求。

152 Alvin J. Esau, *Living by Different Laws: Legal Pluralism, Freedom of Religion, and Illiberal Religious Groups*, in *LAW AND RELIGIOUS PLURALISM IN CANADA* 110, 132 (Richard J. Moon ed., 2008). Esau在該文中表明其（重浸派）基督徒身分的段落如下：“Speaking now from my perspective as a person whose identity is rooted in Anabaptist soil, I think that religionists of all persuasions should spend less time bemoaning the loss of Christendom and the ever-growing disparity between our values and the outside law and instead start to really work on the preservation of the church as the church.” *Id.* at 120.

153 *Id.* at 132-33.

「宗教團體」，而非「個別信徒」。筆者以上的論述，乃是將政治疏離論之合理性建立在國家與宗教團體之間雙向的互不干涉此一原則之上——國家不介入宗教內部事務必須伴隨著宗教團體相應的對於世俗法律與公共政策形塑過程的尊重與不介入（簡言之：若不願別人干涉你，你也不應干涉別人）。因此，依照此一邏輯，應受到政治疏離論制約的主要是宗教團體；個別基督徒並不必然需要採取一種全面與政治保持距離的態度。換句話說，「政治疏離」是一個對於宗教團體的倫理要求，而不是一個對於個別信徒的倫理要求。雖然倪柝聲本人之政治神學論述並未區分團體／個人，但筆者基於以上關於政教互動關係之觀點，仍認為這樣的區分是有意義的。

最後，我認為在一個例外的情形中，基督教團體可以——也應該——跳脫出政治疏離論所劃定之限制，也就是當國家的法律或政策有可能侵害基督教會和信徒基於憲法所享有的權利與平等保障時，此時基督教會自有責任採取必要行動——包括政治行動——以改變此一情形。例如，根據媒體報導，近日臺中市政府規劃重啟興建「大安媽祖文化園區」，並將編列經費於該園區內蓋造一尊「全亞洲最高的70公尺媽祖像」¹⁵⁴。由政府編列預算，來為特定宗教建造一個巨型神像，這顯然違反了國家的宗教中立義務¹⁵⁵，同時也對不同宗教信仰的公民之平等尊嚴造成了傷害。針對臺中市政府的此一政策規劃，「台中市教會發展策略聯盟」、「長老教會台中中會教社部」，以及「公義行動教會」相繼拜會臺中市長，表達對此案的

154 何毓芬，【大安媽祖園區重啟爭議】教會接連陳情表達反對 盼轉型海洋文化園區，基督教論壇報，2020年5月15日，<https://www.ct.org.tw/1362013?fbclid=IwAR1k8fIK1OtbzMv2kEleQXzsiU5Hkrho8mmWDPeqtH6PRBQN3wdd1H2Jp7I>（最後瀏覽日：2022年1月18日）。

155 參司法院釋字第573號解釋理由書：「憲法第十三條規定人民有信仰宗教之自由，係指人民有信仰與不信仰任何宗教之自由，以及參與或不參與宗教活動之自由，國家不得對特定之宗教加以獎勵或禁制，或對人民特定信仰界予優待或不利益。」（粗體強調為本文所加。）

反對意見¹⁵⁶。這些基督教團體所採取的政治遊說行動，目的並非是為了推動一個限制他人權利的法律或政策，而是為了避免它們及其成員基於憲法所享有的平等自由與平等尊嚴遭受國家的不法侵害。在筆者看來，這樣的政治行動不僅是正當的，也同時是必要的。宗教團體在面對國家對其本身自由與權利所可能造成的威脅時，自不應採取消極退縮的態度。

伍、結語

本文係從政治哲學和基督教神學的角度，來評析基督教團體於公領域中進行政治倡議之正當性。本文之結論如下：宗教公民在法律上並在政治道德上皆應被容許在非正式之公領域中訴諸宗教理據為某一立場辯護，即便此一立場之實現將導致他人權利或自由受到法律之限制。然而，基於信仰上的理由，基督徒不需要——甚至應避免——倡議或支持一個限制他人權利的法律或政策。此一結論意味著，一方面，世俗公民對於宗教公民的政治參與應給予更多的包容。世俗公民不應僅因某些公民於公共政治討論中使用宗教理據即予以非難。另一方面，宗教公民（特別是基督教公民）也應對他人的權利和自由有更多的尊重。筆者站在一個基督徒的立場，想要對其他基督徒公民說的是：讓我們專注於人心的自願改變，而非藉由法律之禁令使人屈從。不論我們是否有宗教信仰，不論我們信仰的是哪一宗教，我們同是這個國家、這個社會共同體的一分子，需要持續學習如何共同生活。願我們透過對彼此的諒解與尊重，維繫臺灣社會的「公民友誼聯繫」。

156 何毓芬（註154）；反對重啟大安媽祖文化園區 台中策盟牧者向市長陳情，基督教論壇報，2020年5月6日，https://www.ct.org.tw/1361508?fbclid=IwAR3NTZkyaeO39e64NySy6Vziq_o01disB7u8Sz2PV1-VCZ5fBLkO2N3xMYI（最後瀏覽日：2022年1月18日）。

參考文獻

1. 中文部分

- Eric Voegelin著，葉穎譯（2009），政治觀念史稿（卷二）：中世紀（至阿奎那），上海：華東師範大學。[Voegelin, Eric. 1998. *History of Political Ideas Vol. 2: The Middle Ages to Aquinas*, edited by Peter von Sivers. Columbia, MO: University of Missouri Press.]
- 周志宏（2002），學習權序論——教育基本法學習權規定之解析，收於：翁岳生教授祝壽論文編輯委員會編，當代公法新論（上冊）——翁岳生教授七秩誕辰祝壽論文集，頁187-220，臺北：元照。
- 周明泉（2017），宗教信念、公共理性與共同意志：John Rawls與Jürgen Habermas的宗教理論之對比研究，哲學與文化，44卷4期，頁61-78。
- 林子儀（1999），言論自由與新聞自由，臺北：元照。
- 林火旺（2004），公共理性的功能及其限制，政治與社會哲學評論，8期，頁47-77。
- 倪柝聲（2002），基督徒對國家社會的態度，收於：臺灣福音書房編，倪柝聲文集，第二輯第二十六冊：特會、信息、及談話記錄（卷六），3版，頁247-263，臺北：臺灣福音書房。
- （2002），靈的品質（一），收於：臺灣福音書房編，倪柝聲文集，第三輯第十六冊：主恢復中成熟的帶領（卷二），3版，頁214-227，臺北：臺灣福音書房。
- 郭承天（2001），政教的分立與制衡：從聖經看政教關係，臺北：中華福音神學院。
- 陳清秀（2018），法理學，2版，臺北：元照。
- 曾慶豹（2011），無所憑依、無因而起：倪柝聲的神學人類學及其

文化底蘊，漢語基督教學術論評，12期，頁159-187。

黎璿萍（2018），守護誰的家？初探台灣『護家運動』的反同策略與論述，東吳大學人權碩士學位學程碩士論文。

駱明慶（2002），誰是台大學生？——性別、省籍與城鄉差異，經濟論文叢刊，30卷1期，頁113-147。

顏厥安（1998），法與實踐理性，臺北：允晨文化。

2. 外文部分

Ahdar, Rex, and Ian Leigh. 2013. *Religious Freedom in the Liberal State*. 2d ed. Oxford: Oxford University Press.

Audard, Catherine. 2011. Rawls and Habermas on the Place of Religion in the Political Domain. Pp. 224-246 in *Habermas and Rawls: Disputing the Political*, edited by James Gordon Finlayson and Fabian Freyenhagen. New York, NY: Routledge.

Audi, Robert, and Nicholas Wolterstorff. 1997. *Religion in the Public Square: The Place of Religious Convictions in Political Debate*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Bix, Brian. H. 2019. *Jurisprudence: Theory and Context*. 8th ed. London: Sweet & Maxwell/Thomson Reuters.

Eisenberg, Avigail. 2016. Religion as Identity. *Law & Ethics of Human Rights* 10(2):295-317.

Esau, Alvin J. 2008. Living by Different Laws: Legal Pluralism, Freedom of Religion, and Illiberal Religious Groups. Pp.110-139 in *Law and Religious Pluralism in Canada*, edited by Richard J. Moon. Vancouver: UBC Press.

Greenawalt, Kent. 2006. *Religion and the Constitution Volume 2: Establishment and Fairness*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Habermas, Jürgen. 2003. *The Future of Human Nature*. Cambridge: Polity Press.
- . 2006. Religion in the Public Sphere. *European Journal of Philosophy* 14(1):1-25.
- Helmholz, R. H. 2017. Natural Law and Christianity: A Brief History. Pp. 1-16 in *Christianity and Natural Law: An Introduction*, edited by Norman Doe. Cambridge/New York, NY: Cambridge University Press.
- Horwitz, Paul. 2009. Churches as First Amendment Institutions: Of Sovereignty and Spheres. *Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review* 44:79-131.
- Huang, Ke-hsien. 2017. “Cultural Wars” in a Globalized East: How Taiwanese Conservative Christianity Turned Public during the Same-Sex Marriage Controversy and a Secularist Backlash. *Review of Religion and Chinese Society* 4:108-136.
- Kuo, Cheng-Tian. 2013. State-Religion Relations in Taiwan: From Statism and Separatism to Checks and Balances. *Issues & Studies* 49(1):1-38.
- Laborde, Cécile. 2017. *Liberalism's Religion*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Lin, Rung-Guang. 2019. Religion as a Problem: Three Legislative Regulations that Form the Basis of the Relationship between the State and Religious Organizations in Taiwan. *Asian-Pacific Law and Policy Journal* 20(3):1-28.
- Livingstone, E. A., ed. 2013. *The Concise Oxford Dictionary of the Christian Church*. 3d ed. Oxford: Oxford University Press.
- Moon, Richard. 2012. Freedom of Religion under the Charter of Rights: The Limits of State Neutrality. *The University of British Columbia Law Review* 45:497-549.

- Penner, J. E., and E. Melissaris. 2012. *McCoubrey & White's Textbook on Jurisprudence*. 5th ed. Oxford: Oxford University Press.
- Rawls, John. 1993. *Political Liberalism*. New York, NY: Columbia University Press.
- . 1997. The Idea of Public Reason Revisited. *The University of Chicago Law Review* 64:765-807.
- Rubinstein, Murray A. 1994. The New Testament Church and the Taiwanese Protestant Community. Pp. 445-473 in *The Other Taiwan: 1945 to the Present*, edited by Murray A. Rubinstein. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Washington, James Melvin, ed. 1991. A Testament of Hope: The Essential Writings and Speeches of Martin Luther King, Jr. San Francisco, CA: HarperSanFrancisco.
- West, Robin. 2016. Freedom of the Church and Our Endangered Civil Rights: Exiting the Social Contract. Pp. 399-418 in *The Rise of Corporate Religious Liberty*, edited by Micah Jacob Schwartzman, Chad Flanders and Zoë Robinson. New York, NY: Oxford University Press.

Re-examining Christian Organizations' Political Participation during the Same-Sex Marriage Controversy in Taiwan:

Public Reason, Christian Political Theology and Religiously-Based Natural Law

*Rung-Guang Lin**

Abstract

The author's intention in writing this essay is to take the political participation of Christian organizations during the legalization process of same-sex marriage in Taiwan as a point of departure and explore the following question: Is it legitimate for Christian organizations and individuals to advocate enacting (or maintaining) a rights-restricting law or policy on the basis of religious reasons in the political debates of the public sphere? The author first analyzes the theoretical models on the use of religious reasons in public political discussion proposed by John Rawls, Jürgen Habermas, and Nicholas Wolterstorff. The author then explains the content of three components that jointly form what the author regards as a more justifiable position on this issue. The author further argues from an internal Christian perspective that Christian organizations and individuals do not need to, and even should avoid, advocating or supporting the enactment of a law that restricts the rights of others. The author concludes that although Christian organizations and individuals are (legally and morally) entitled to advocate enacting or maintaining a rights-restricting law on the basis of religious reasons in the public sphere, the Christian faith provides them with good reasons as

* Post-Doctoral Scholar, Institutum Iurisprudentiae, Academia Sinica.

to why they should avoid initiating, or participating in, such political advocacy.

KEYWORDS: public reason, political advocacy, religiously-based arguments, rights-restricting laws, same-sex marriage, natural law, Christian political theology, state-religion relations.